คู่มือสิทธิแรงงานต่างชาติ



2569

สำนักงานประชากรและตรวจคนเข้าเมือง

PIBA

piba.gov.il

คำนำ

เอกสารฉบับนี้เป็นการรวบรวมสิทธิและหน้าที่ขั้นพื้นฐานบางประการด้านการจ้างงานและวีซ่าของแรงงานต่างชาติในประเทศอิสราเอล โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น
และไม่สามารถนำมาทดแทนสิ่งที่ได้ระบุไว้ในกฎหมาย ระเบียบ ขั้นตอน และคำสั่งอื่นๆ
ที่มีผลบังคับอยู่แต่อย่างใด

เงื่อนไขและข้อกำหนดว่าด้วยวีซ่าที่ระบุไว้ในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อกำหนดทั่วไปสำหรับแรงงานต่างชาติส่วนใหญ่ในภาคธุรกิจหลักๆ ที่แรงงานต่างชาติได้รับการว่าจ้างในประเทศอิสราเอล
เงื่อนไขหรือข้อกำหนดเพิ่มเติมบางประการที่ไม่ได้ระบุไว้ในเอกสารนี้
อาจประยุกต์ใช้กับแรงงานต่างชาติในภาคธุรกิจใดภาคธุรกิจหนึ่งโดยเฉพาะ หรือในสถานการณ์จำเพาะ

สภาพการจ้างงานที่ระบุในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อกำหนดเบื้องต้นเท่านั้น
ในกรณีที่นายจ้างและลูกจ้างเห็นพ้องกันในสภาพการจ้างงานในด้านใดด้านหนึ่งที่ดีกว่า
หรือในกรณีที่มีการบรรลุข้อตกลงในการปรับปรุงสภาพการจ้างงาน
หรือมีคำสั่งจากทางราชการเพิ่มเติมอันมีผลต่อสถานประกอบการก็ให้ถือว่าสภาพการจ้างงานที่ดีกว่านั้นมีผลบังคับต่อสถานประกอบการแทนสิ่งที่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้

โดยทั่วไปแล้ว
แรงงานต่างชาติที่อยู่ในประเทศอิสราเอลอยู่ภายใต้สภาพการจ้างงานเช่นเดียวกับลูกจ้างชาวอิสราเอล
นอกเหนือจากสิทธิขั้นพื้นฐานเหล่านี้ นายจ้างต้องจัดทำสัญญาจ้างงานเป็นลายลักษณ์อักษร
จัดทำการประกันสุขภาพส่วนบุคคล และจัดหาที่พักที่เหมาะสมแก่แรงงานต่างชาติ

ข้อมูลและจำนวนเงินที่ปรากฏในคู่มือนี้มีการปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะๆ
คู่มือนี้เป็นการให้ข้อมูลกฎหมายของประเทศอิสราเอลที่มีผลบังคับใช้ ในปีพ.ศ.2569

สารบัญ

1. การจ้างงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
    ก. ข้อกำหนดทั่วไป
    ข. แรงงานต่างชาติภาคการดูแล – กฎและข้อจำกัดเฉพาะ
        1. ข้อกำหนดพิเศษว่าด้วยระยะเวลาการบอกกล่าวล่วงหน้าอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับแรงงานภาคการดูแล
        2. ขอบเขตพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่แรงงานภาคการดูแลสามารถเปลี่ยนการจ้างงานได้
        3. การกำกับดูแลเป็นพิเศษกับแรงงานต่างชาติภาคการดูแลที่เปลี่ยนสถานที่ทำงานบ่อยครั้ง
        4. ข้อกำหนดเกี่ยวกับสำนักงานจัดหางานสำหรับแรงงานต่างชาติภาคการดูแล
    ค. แรงงานต่างชาติภาคก่อสร้าง กฎและข้อจำกัดเฉพาะ
2. วีซ่าและการต่ออายุวีซ่า
    ก. ข้อกำหนดทั่วไป
    ข. การขยายระยะเวลาที่อนุญาตให้พำนักในประเทศได้
        1. แรงงานต่างชาติภาคการเกษตรและพ่อครัวผู้ชำนาญการ
        2. แรงงานต่างชาติภาคการดูแล
        3. แรงงานต่างชาติภาคอื่นๆ
    ค. กฎว่าด้วยข้อจำกัดพิเศษเกี่ยวกับวีซ่าของแรงงานต่างชาติภาคการดูแล
        1. แรงงานต่างชาติภาคการดูแลที่ตกงาน
        2. แรงงานต่างชาติภาคการดูแลที่ลงทะเบียนทำงานแทนแรงงานต่างชาติภาคการดูแลคนอื่นเป็นการชั่วคราว (ระหว่าง 51-63 เดือน หลังจากเดินทางมาถึงประเทศอิสราเอล)
        3. แรงงานต่างชาติภาคการดูแลที่ได้รับการจ้างงาน
        4. วีซ่าประเภทพิเศษสำหรับการดูแลผู้พิการร้ายแรง
3. ภาคธุรกิจที่ได้รับอนุญาตให้จ้างแรงงานต่างชาติ
4. การยึดหนังสือเดินทาง
5. การประกันสุขภาพส่วนบุคคล
6. การประกันสังคม
7. ที่พักอาศัย
8. การทำสัญญาจ้างงานเป็นลายลักษณ์อักษร
9. เงินเดือนและโครงสร้างสวัสดิการ
10. การหักค่าใช้จ่ายจากเงินเดือน
11. วันหยุดพักผ่อนประจำสัปดาห์และวันลา
12. การยกเลิกสัญญาจ้างงาน
    ก. การบอกกล่าวล่วงหน้า - ข้อกำหนดทั่วไป
    ข. การบอกกล่าวล่วงหน้า – แรงงานภาคการดูแล

ค. เงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง

ง. การฝากเงินสมทบสำหรับแรงงานต่างชาติ

13. การร้องเรียน
14. การคุกคามทางเพศ
15. การใช้แรงงานทาสและการค้ามนุษย์
16. ข้อมูลการติดต่อทั่วไป

เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ผู้อ่าน เอกสารฉบับนี้ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย

ข้อมูลทั้งหมดมีผลต่อเพศชายและเพศหญิงเท่าเทียมกัน และมีการใช้คำว่า“แรงงาน” และ “ลูกจ้าง” ร่วมกัน

1.การจ้างงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ก. ข้อกำหนดทั่วไป

นายจ้างที่มีใบอนุญาตจ้างงานจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและประชากร กระทรวงมหาดไทย (ต่อไปนี้เรียกว่า “พีบ้า (PIBA)”) เท่านั้น ที่สามารถว่าจ้างแรงงานต่างชาติได้ และแรงงานต่างชาติที่มีใบอนุญาตทำงาน (ต่อไปนี้เรียกว่า “วีซ่าบี/1”) ในภาคธุรกิจที่พีบ้า (PIBA) กำหนดไว้เท่านั้นจึงจะได้รับการว่าจ้างจากนายจ้างที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้เหล่านี้

นายจ้างที่มีใบอนุญาตจ้างแรงงานต่างชาติจะต้องขึ้นทะเบียนแจ้งว่ามีการจ้างแรงงานดังกล่าวตามขั้นตอนของพีบ้า (PIBA) ที่ระบุไว้สำหรับภาคธุรกิจนั้นๆ ก่อนที่จะเริ่มงาน

แรงงานต่างชาติต้องได้รับการว่าจ้างให้ทำงานเต็มเวลาจากนายจ้างตามกฎหมาย ห้ามไม่ให้แรงงานต่างชาติทำงานไม่เต็มเวลา (part-time)

แรงงานต่างชาติต้องทำงานกับนายจ้างปัจจุบันที่ลงทะเบียนอย่างถูกต้องและมีใบอนุญาตเท่านั้นและต้องไม่ทำงานให้นายจ้างอื่นแม้ในช่วงที่เป็นเวลาพัก วันหยุดตามเทศกาล วันหยุดพักผ่อนหรือหลังจากเวลาทำงานตามปกติ หากพบว่าแรงงานต่างชาติทำงานให้กับนายจ้างอื่นซึ่งไม่ใช่นายจ้างปัจจุบันที่ลงทะเบียนอาจมีผลให้แรงงานถูกเนรเทศ และนายจ้างที่ได้ว่าจ้างแรงงานต่างชาติอย่างผิดกฎหมายมีโทษปรับหรืออาจได้รับโทษทางอาญา

แรงงานต่างชาติจะได้รับวีซ่าให้เข้าประเทศอิสราเอล ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า แรงงานต้องมีสัญญาจ้างงานที่ทำกับนายจ้างที่มีใบอนุญาตที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งแรงงานได้ตกลงที่จะทำงานให้ในประเทศอิสราเอล ดังนั้น วีซ่าประเภทบี/1 ของแรงงานมีเงื่อนไขให้แรงงานใช้ความพยายามอย่างแท้จริงที่จะทำงานกับนายจ้างที่จ้างให้แรงงานมาทำงานที่ประเทศอิสราเอล หากแรงงานต่างชาติเข้าประเทศอิสราเอลโดยมีเจตนาล่วงหน้าที่จะหนีนายจ้างที่จ้างแรงงานเข้าประเทศหลังจากเข้าประเทศได้ไม่นาน โดยไม่พยายามทำงานกับนายจ้างนั้นอย่างเต็มที่ แรงงานอาจถูกเนรเทศออกนอกประเทศอิสราเอลเนื่องจากละเมิดข้อกำหนดวีซ่าหลังจากการพิจารณาคดี

แรงงานต่างชาติที่ประสงค์จะออกจากงานหรือเปลี่ยนนายจ้าง หลังจากที่พยายามอย่างสุดความสามารถที่จะทำงานให้นายจ้างที่ตนได้ขึ้นทะเบียนไว้ ไม่จำเป็นต้องได้รับ “การอนุญาต” จากนายจ้างปัจจุบันก่อน อย่างไรก็ตามแรงงานจะต้องแจ้งให้นายจ้างของตน (และสำนักงานจัดหางานที่ขึ้นทะเบียนไว้ของตน ถ้าเกี่ยวข้อง) ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร ถึงความประสงค์ที่จะเปลี่ยนนายจ้างของตน หากต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ กรุณาดูที่หัวข้อ "การยกเลิกสัญญาจ้างงาน" ในส่วนหลังของคู่มือฉบับนี้ สำนักงานจัดหางาน บริษัทจัดหางาน หรือบุคคลใดๆ ก็ตาม ไม่สามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใดๆ จากแรงงานสำหรับการช่วยหางานใหม่ในประเทศอิสราเอล

แรงงานต่างชาติที่ตกงานซึ่งระยะเวลาที่พำนักอยู่ในประเทศอิสราเอลยังไม่เกินระยะเวลาสูงสุดที่กำหนด สามารถพำนักอยู่ในประเทศอิสราเอลต่อได้อีกสูงสุด 90 วัน นับจากวันที่ออกจากงาน ทั้งนี้เพื่อให้แรงงานสามารถหางานทำและขึ้นทะเบียนหางานใหม่กับนายจ้างที่มีใบอนุญาตในภาคธุรกิจตามที่ระบุไว้ในวีซ่าเพื่อการทำงานของแรงงานนั้น แรงงานที่ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามกฎหมายในสำนักทะเบียนของพีบ้า (PIBA) ว่าได้รับการจ้างงานใหม่อย่างถูกต้องตามกฎหมายภายใน 90 วัน ต้องเดินทางออกจากประเทศอิสราเอล หากฝ่าฝืนจะถูกควบคุมตัวและส่งกลับประเทศ

ข้อสำคัญคือ

แรงงานต่างชาติที่มีความประสงค์จะพำนักอยู่ในประเทศอิสราเอลมากกว่า 90 วัน โดยที่ไม่ได้ทำงาน เนื่องด้วยเหตุผลทางการแพทย์ หรือเหตุผลอันชอบธรรมอื่นๆ

ต้องส่งเอกสารแจ้งอยู่เกินกำหนดระยะอนุญาตต่อพีบ้า (PIBA) ทางออนไลน์ที่ PT-T-Avoda@piba.gov.il ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม พร้อมบอกเหตุผลที่จำเป็นในการขอพำนักอยู่ในประเทศอิสราเอลเกินระยะเวลาที่กำหนด โดยที่ไม่ได้ทำงาน พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบต่างๆที่ยังไม่หมดอายุ หากพีบ้า (PIBA) พบว่า แรงงานต่างชาติมีเหตุผลที่สมควรจะได้รับอนุญาตให้ยังสามารถอยู่ในประเทศอิสราเอลเกิน 90 วัน อย่างเช่น ในกรณีที่จำเป็นต้องรับการรักษาต่อเนื่อง หรือจำเป็นต้องไปที่ศาลในวันปิดพิจารณาคดี หรือจำเป็นต้องไปปรากฏตัวต่อหน้าคณะกรรมการสถาบันประกันภัยแห่งชาติ ในวันสุดท้ายของการพิจารณาเหตุเกี่ยวกับการบาดเจ็บในที่ทำงาน พีบ้า (PIBA) อาจจะอนุมัติการออกวีซ่านักท่องเที่ยวประเภทบี/2 (ที่ไม่อนุญาตให้ทำงานในประเทศอิสราเอล ในระยะเวลาที่ขอพำนักเกินระยะเวลาที่กำหนด) แรงงานอาจจะยื่นขอต่ออายุวีซ่าประเภทนี้ เพื่อพำนักอยู่ในประเทศอิสราเอล เป็นระยะเวลาเพิ่มเติม

ซึ่งคำขอจะถูกพิจารณาตามสถานการณ์
แรงงานอาจจะยื่นคำขอวีซ่าโดยวิธีการตามปกติ
เพื่อขอวีซ่าทำงานประเภทบี/1ในกรณีที่เกี่ยวข้องกัน
อย่างการที่แรงงานหายจากการเจ็บป่วย หลังการรักษาต่อเนื่อง
หรือยังพำนักอยู่ในประเทศอิสราเอลไม่เกินระยะเวลาสูงสุดที่กำหนด การตัดสินใจต่างๆของพีบ้า (PIBA) ดังกล่าวข้างต้น
ไม่มีผลต่อการลดทอนความสัมพันธ์ในการทำงานของแรงงานหรือหน้าที่ความรับผิดชอบของนายจ้างที่มีต่อลูกจ้าง
ภายใต้กฎหมายแรงงานของประเทศอิสราเอล
การพำนักอยู่ในประเทศอิสราเอลเกิน 90 วัน โดยที่ไม่ได้ทำงาน หรือ ไม่มีวีซ่าประเภท บี/2
แรงงานอาจถูกเนรเทศออกนอกประเทศอิสราเอล
หรือถูกหักเงินในแต่ละเดือน
เนื่องจากการอยู่เกินกำหนดระยะอนุญาตอย่างผิดกฎหมาย!

ข้อสำคัญคือ
แรงงานต่างชาติสามารถรับข้อมูลเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของตน
ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ในสำนักทะเบียนของพีบ้า (PIBA) ได้
โดยค้นหา **"Online information for foreign workers and their employers"**
(ข้อมูลออนไลน์สำหรับแรงงานต่างชาติและนายจ้างของพวกเขา)
บนเว็บไซต์ของพีบ้า (PIBA) จากนั้น ให้คลิกปุ่ม **"get info"** (รับข้อมูล) บนเว็บไซต์นั้น แล้วเลือกตัวเลือก
"foreign workers" (แรงงานต่างชาติ)
และกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องในแบบฟอร์ม **"Information – foreign workers"** (ข้อมูล – แรงงานต่างชาติ)
ที่เปิดขึ้นมาบนหน้าจอ สุดท้าย ให้คลิกปุ่ม **"view information"** (ดูข้อมูล)
ลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังข้อมูลดังกล่าวข้างต้นคือ:
https://www.gov.il/en/service/foreign_workers_data_files/

ข. แรงงานต่างชาติภาคการดูแล – กฎและข้อจำกัดเฉพาะ

รายการต่อไปนี้คือเงื่อนไขเพิ่มเติมสามประการสำหรับแรงงานภาคการดูแลประจำบ้าน (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า
แรงงานภาคการดูแล หรือแรงงานต่างชาติภาคการดูแล)
ที่ต้องการเปลี่ยนนายจ้าง ที่ถูกกำหนดขึ้นเพิ่มเติม
เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อนายจ้างสูงอายุหรือทุพพลภาพที่แรงงานดูแลอยู่

1. ข้อกำหนดพิเศษว่าด้วยระยะเวลาการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับ แรงงานต่างชาติภาคการดูแล:

แรงงานต่างชาติภาคการดูแลบ้าน (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า
แรงงานภาคการดูแล หรือแรงงานต่างชาติภาคการดูแล)
ที่จะลาออกจากงานปัจจุบันที่ทำอยู่กับนายจ้างสูงอายุหรือทุพพลภาพ
ต้องบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรต่อสำนักงานจัดหางานที่ตนเองขึ้นทะเบียนไว้
รวมถึงนายจ้างหรือตัวแทนของนายจ้างหรือสมาชิกในครอบครัวนายจ้าง ก่อนที่จะลาออกจากงานนั้นๆ

กำหนดระยะเวลาซึ่งแรงงานต่างชาติภาคการดูแลต้องบอกกล่าวนายจ้างสูงอายุหรือทุพพลภาพล่วงหน้า
ตามที่ระบุไว้ในขั้นตอนที่เฉพาะเจาะจงของพีบ้า (PIBA)
มีดังต่อไปนี้:

1. กรณีที่แรงงานต่างชาติภาคการดูแลได้ทำงานให้กับนายจ้างสูงอายุหรือทุพพลภาพเป็นเวลาอย่างน้อย 7 วัน และไม่เกิน 3 เดือน ให้บอกกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
2. กรณีที่แรงงานต่างชาติภาคการดูแลได้รับการจ้างจากนายจ้างเป็นเวลา 3-6 เดือน ให้บอกกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน
3. กรณีที่แรงงานต่างชาติได้รับการจ้างจากนายจ้างเป็นเวลา 7 เดือนถึง 1 ปี ให้บอกกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วัน
4. กรณีที่ทำงานจนครบ 1 ปี
   แรงงานต่างชาติภาคการดูแลต้องบอกกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน

หากแรงงานต่างชาติภาคการดูแลได้ลาออกจากงานที่ดูแลผู้สูงอายุหรือทุพพลภาพ
โดยไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร
ตามที่กำหนดข้างต้นหรือออกจากงานก่อนครบกำหนดระยะเวลาการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร
แรงงานต่างชาตินั้นอาจถูกเนรเทศออกนอกประเทศอิสราเอลหลังการพิจารณาคดี

อย่างไรก็ตาม
ข้อกำหนดว่าด้วยการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรนี้ไม่สามารถใช้ได้กับกรณีเฉพาะบางกรณีที่ไม่สามารถจ้างงานต่อไปได้

2.ขอบเขตพื้นที่ที่แรงงานภาคการดูแลสามารถเปลี่ยนการจ้างงานได้

วีซ่าที่ออกให้กับแรงงานต่างชาติภาคการดูแลนั้นได้ระบุไว้ด้วยว่า
แรงงานจะได้รับอนุญาตให้ทำงานในบริเวณใดบ้างในประเทศอิสราเอลดังต่อไปนี้

- แรงงานภาคการดูแลที่มีวีซ่าระบุว่าให้ทำงานใน **"เขตชนบท"**
  จะได้รับอนุญาตให้ลงทะเบียนในภาคการดูแลและทำงานให้กับนางจ้างสูงอายุหรือทุพพลภาพซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่ระบุไว้ทางตอนเหนือหรือตอนใต้ของประเทศ

- แรงงานต่างชาติภาคการดูแลที่ในวีซ่าระบุให้ทำงานใน **“ภาคกลาง”** ของประเทศ
  จะไม่สามารถทำงานในเขตเทล อาวีฟ
  แต่จะสามารถทำงานในบริเวณที่กำหนดไว้ในภาคกลางของอิสราเอลและพื้นที่ในเขตชนบทได้เท่านั้น
- แรงงานที่ในวีซ่าระบุให้ทำงานใน **“เขต เทล อาวีฟ”**
  จะสามารถทำงานภาคการดูแลในพื้นที่ใดในอิสราเอลก็ได้

นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น
สำหรับแรงงานต่างชาติภาคการดูแลที่ทำหน้าที่ดูแลนายจ้างสูงอายุหรือทุพพลภาพในเขตชนบทหรือภาคกลางตามที่ระบุไว้ในวีซ่าประเภทบี/1
หากนายจ้างสูงอายุหรือทุพพลภาพเสียชีวิตหรือย้ายไปพักที่บ้านพักคนชราเป็นการถาวรในระหว่างที่แรงงานปฏิบัติหน้าที่
การกำหนดขอบเขตการจ้างงานที่ระบุในวีซ่าของแรงงานจะเป็นโมฆะ
แรงงานจะได้รับอนุญาตให้ย้ายไปดูแลนายจ้างสูงอายุหรือทุพพลภาพที่ใดก็ได้ในประเทศอิสราเอล
ตราบใดที่แรงงานยังอยู่ไม่ครบกำหนดระยะเวลาจ้างงานสูงสุดตามกฎหมายในประเทศอิสราเอล
และได้รับการลงทะเบียนจ้างงานอย่างถูกกฎหมายโดยบริษัทจัดหางานที่มีใบอนุญาต

การกำหนดขอบเขตการจ้างงานเช่นนี้
จะสามารถรับประกันได้ว่านายจ้างสูงอายุหรือทุพพลภาพที่อาศัยอยู่ในเขตชนบท
ก็สามารถเข้าถึงการดูแลจากแรงงานต่างชาติภาคการดูแลเหล่านี้ด้วย

3.การกำกับดูแลเป็นพิเศษสำหรับแรงงานต่างชาติภาคการดูแลที่เปลี่ยนสถานที่ทำงานบ่อยครั้ง

ถ้าหากแรงงานต่างชาติภาคการดูแลขอเปลี่ยนที่ทำงานอย่างน้อย 3 ครั้งในระยะเวลา 2 ปี และ หากพีบ้า (PIBA)
สงสัยว่าการเปลี่ยนงานนั้นฝ่าฝืนข้อกำหนดในวีซ่าและใบอนุญาตการจ้างงานของแรงงาน แรงงานอาจถูกพีบ้า (PIBA)
สอบสวนและหากพบว่าแรงงานละเมิดข้อกำหนดในวีซ่าประเภทบี/1
แรงงานอาจถูกเนรเทศออกนอกประเทศอิสราเอลหลังการพิจารณาคดี

ในกรณีที่แรงงานต้องเปลี่ยนงาน
เนื่องจากนายจ้างสูงอายุหรือทุพพลภาพที่แรงงานทำงานด้วยย้ายไปพำนักที่บ้านพักคนสูงอายุหรือสถานพยาบาลอื่นๆ หรือ
นายจ้างสูงอายุหรือทุพพลภาพเสียชีวิต หรือ
นายจ้างขอยกเลิกสัญญาจ้างงาน หรือ
กรณีสิ้นสุดการจ้างงานของแรงงานที่ทำงานให้นายจ้างชั่วคราวแทนแรงงานคนอื่นซึ่งลาพักร้อนไปต่างประเทศ
กรณีเหล่านี้ไม่นับเป็นการเปลี่ยนที่ทำงานที่ตรงกับข้อกำหนดที่กล่าวไว้ข้างต้น และ
การเปลี่ยนที่ทำงานโดยที่แรงงานไม่สามารถทำงานต่อไปได้เนื่องจากสาเหตุบางกรณี เช่น
กรณีแรงงานภาคการดูแลโดนละเมิดสิทธิหรือตกอยู่ในสภาพการจ้างงานที่ไม่เหมาะสม
กรณีเหล่านี้ก็ไม่นับว่าเป็นการละเมิดข้อกำหนดในวีซ่าประเภทบี/1

4.ข้อกำหนดเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนโดยสำนักงานจัดหางานเอกชนสำหรับแรงงานต่างชาติภาคการดูแล (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า บริษัทจัดหางาน หรือสำนักงานจัดหางาน)

แรงงานต่างชาติภาคการดูแลต้องลงทะเบียนตลอดระยะเวลาการจ้างงานกับสำนักงานจัดหางานหนึ่งแห่งในจำนวนทั้งหมดกว่า 90 แห่งในประเทศอิสราเอล
ที่มีใบอนุญาตจัดหางานและดูแลแรงงานต่างชาติภาคการดูแล
แรงงานภาคการดูแลไม่มีสัญญาผูกมัดกับบริษัทจัดหางานบริษัทใดบริษัทหนึ่งและสามารถเปลี่ยนบริษัทจัดหางานได้โดยบริษัทจัดหางานใหม่ต้องแจ้งลงทะเบียนขอเปลี่ยนบริษัทจัดหางานกับสำนักทะเบียนของพีบ้า (PIBA)

ดังนั้น
แรงงานต่างชาติทุกคนต้องได้รับการรับรองให้เดินทางเข้าประเทศจากสำนักงานจัดหางานในประเทศอิสราเอลที่มีใบอนุญาต
และตัวแทนที่ลงทะเบียนของบริษัทจัดหางานนั้นต้องไปรับแรงงานภาคการดูแลที่สนามบินและพามาส่งที่บ้านของนายจ้างสูงอายุหรือทุพพลภาพ
และอธิบายให้แรงงานภาคการดูแลเข้าใจหน้าที่ต่างๆ ที่จำเป็น

นอกจากนี้
เจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ของสำนักงานจัดหางานหรือตัวแทนบริษัทที่ผ่านการอบรมต้องไปเยี่ยมนายจ้างผู้ทุพพลภาพและแรงงานต่างชาติภาคการดูแล ภายใน 30 วัน
ทุกครั้งที่มีการจ้างงานใหม่เกิดขึ้น
และกลับไปเยี่ยมอีกอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
เพื่อให้แน่ใจว่าการจ้างงานเป็นไปอย่างราบรื่น
และเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น

สำนักงานจัดหางานที่รับผิดชอบต้องให้หมายเลขโทรศัพท์ของตัวแทนบริษัทจัดหางานที่แรงงานสามารถติดต่อได้หากมีคำถามหรือปัญหา รวมถึง “ข้อตกลงการจ้างงาน”
ซึ่งระบุรายละเอียดของแรงงาน นายจ้าง
และสำนักงานจัดหางานที่แรงงานลงทะเบียนด้วย

สำนักงานจัดหางานต้องแจ้งให้พีบ้า (PIBA) ทราบภายใน 7 วัน ถ้าแรงงานภาคการดูแลย้ายงาน
ต้องช่วยแรงงานภาคการดูแลในการต่ออายุวีซ่าประเภทบี/1 กับพีบ้า (PIBA) ทุกๆปี
และต้องช่วยเหลือแรงงานในการหาตำแหน่งงานใหม่ที่ถูกกฎหมายในภาคการดูแลในกรณีที่การจ้างงานของแรงงานสิ้นสุดลง และแรงงานภาคการดูแลยังอยู่ไม่ครบระยะเวลาสูงสุดที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศอิสราเอลตามกฎหมาย

ตัวแทนสำนักงานจัดหางานต้องช่วยเหลือแรงงานภาคการดูแลหากมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนต่างๆ เกิดขึ้นในที่ทำงาน ตลอดระยะเวลาการจ้างงานอย่างถูกกฎหมายในประเทศอิสราเอล

5.ค่าบริการที่กำหนดให้แรงงานต่างชาติภาคการดูแลต้องจ่ายแก่สำนักงานจัดหางานเอกชนที่มีใบอนุญาต

ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายอิสราเอลที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน
สำนักงานจัดหางานที่มีใบอนุญาตในอิสราเอล (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า สำนักงานจัดหางาน)
อาจกำหนดให้แรงงานต่างชาติภาคการดูแลที่มีใบอนุญาต/วีซ่าเข้าอิสราเอลตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2568เป็นต้นไป
จ่ายค่าบริการจัดหางานต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตในจำนวนเงินรวมที่ไม่เกินจำนวนเงินเทียบเท่ากับเงินเดือนขั้นต่ำหนึ่งเดือนในอิสราเอล ณ วันที่เดินทางเข้ามายังอิสราเอล
(6,443.85เชคเกลอิสราเอล ตามข้อมูลล่าสุด ณ เดือนเมษายน 2026)
ทั้งนี้แรงงานภาคการดูแลต้องจ่ายค่าบริการจำนวนนี้โดยแบ่งจ่ายเป็นสามงวด
เว้นแต่ว่าแรงงานภาคการดูแลได้รับหนังสือยืนยันความผูกพันที่กำหนดขึ้นโดยพีบ้า (PIBA)
และลงลายมือชื่อโดยตัวแทนผู้มีอำนาจของสำนักงานจัดหางาน
ซึ่งสำนักงานจัดหางานต้องออกเอกสารยืนยันการให้บริการ (LOC) แก่แรงงานภาคการดูแล
รายละเอียดของการจ่ายค่าบริการมีดังต่อไปนี้

ก. **ค่าบริการงวดแรก** - ภายใน 3
วันหลังจากแรงงานภาคการดูแลเดินทางมาถึงอิสราเอลครั้งแรก และไม่เร็วกว่า 21 วันก่อนการเดินทางมาถึง
แรงงานภาคการดูแลจะต้องโอนเงินจำนวน
3,943.85เชคเกลอิสราเอล
ไปยังบัญชีธนาคารของสำนักงานจัดหางานในอิสราเอล
ซึ่งเป็นจำนวนเงินเทียบเท่าดอลลาร์สหรัฐ (USD)
และรวมจำนวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
ที่จะคำนวณโดยการหักเงินงวดที่สองและสาม (จำนวนเงินรวม 2,500 เชคเกลอิสราเอล ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
โดยจะหักเงินจากเงินเดือนขั้นต่ำหนึ่งเดือนในอิสราเอล ณ วันที่แรงงานภาคการดูแลเดินทางเข้ามายังอิสราเอล
ซึ่งคำนวณตามอัตราแลกเปลี่ยนของเชคเกลอิสราเอล
ต่อดอลลาร์สหรัฐที่ธนาคารแห่งอิสราเอลประกาศไว้ 21 วันก่อนวันที่เดินทางมาถึงอิสราเอล แรงงานภาคการดูแลที่เดินทางมาภายใต้ข้อตกลงทวิภาคีจะต้องฝากเงินจำนวนนี้เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐก่อนเดินทางมาอิสราเอล
โดยเงินจะถูกโอนไปยังสำนักงานจัดหางานภายใน 3 วันหลังจากแรงงานภาคการดูแลทางมาถึง
แรงงานภาคการดูแลที่เดินทางมาภายใต้ข้อตกลงการจัดหางานโดยสำนักงานจัดหางานเอกชน
อาจชำระเงินงวดแรกให้แก่สำนักงานจัดหางานก่อนเดินทางมาถึงตามที่ระบุไว้ข้างต้น
หรือภายในสามวันหลังจากเดินทางมาถึงอิสราเอล
โดยใช้วิธีใดก็ได้นอกจากการชำระเป็นเงินสด
และอาจชำระเงินนี้เป็นสกุลเงินต่างประเทศ
หรือเป็นเงินเชคเกลอิสราเอล
ตามที่ตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างทั้งสองฝ่าย
เมื่อมีการปรับค่าแรงขั้นต่ำในอิสราเอล
จำนวนเงินที่จ่ายครั้งแรกจะถูกปรับเปลี่ยนตามไปด้วย

ข. **ค่าบริการงวดที่ต้องจ่ายเพิ่มเติม** - โดยมีเงื่อนไขว่า
สำนักงานจัดหางานได้ส่งการแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือข้อความถึงแรงงานภาคการดูแลในการจ่ายค่าบริการอย่างน้อยหนึ่งเดือนล่วงหน้า และโดยมีเงื่อนไขว่า
แรงงานภาคการดูแลไม่ได้ออกจากอิสราเอลอย่างถาวรและไม่ได้เปลี่ยนไปจดทะเบียนกับสำนักงานจัดหางานอีกแห่งหนึ่ง
หากไม่เป็นเช่นนั้น
แรงงานภาคการดูแลจะต้องจ่ายค่าบริการเพิ่มเติมอีกสองงวดดังต่อไปนี้

1. ค่าบริการงวดที่ 2 – จ่ายเมื่อครบกำหนดสิ้นเดือนที่ 26 นับจากวันที่แรงงานภาคการดูแลเดินทางมาถึงอิสราเอลเป็นครั้งแรก เป็นเงินจำนวนรวม **1,250** เชคเกล (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

2. ค่าบริการงวดที่ 3 – จ่ายเมื่อครบกำหนดสิ้นเดือนที่ 38 นับจากวันที่แรงงานภาคการดูแลเดินทางมาถึงอิสราเอลเป็นครั้งแรก เป็นเงินจำนวนรวม **1,250** เชคเกล (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ค. ในกรณีเป็นบริการจัดหางานของเอกชน
หากสำนักงานจัดหางานเป็นผู้จ่ายค่าโดยสารเครื่องบินมายังอิสราเอลแก่แรงงานภาคการดูแลและมีหลักฐานพิสูจน์ว่า
ได้จ่ายเงินจำนวนนั้น
สำนักงานจัดหางานอาจขอเงินค่าโดยสารเครื่องบินคืนจากแรงงานภาคการดูแลได้

ง.สำนักงานจัดหางานไม่อาจรับเงินหรือขอให้แรงงานภาคการดูแลจ่ายเงินใดๆ นอกเหนือจากค่าบริการดังกล่าวข้างต้น
ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ไม่ว่าในอิสราเอลหรือต่างประเทศ

จ. ค่าบริการที่คำนวณเป็นจำนวนเงินเชคเกลจะมีการปรับ ณ วันที่ 1 มกราคมของทุกปีตามดัชนีค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นของอิสราเอล
จำนวนเงินของค่าบริการที่มีการปรับจะประกาศให้ทราบโดยแผนกแรงงานและพีบ้า (PIBA)



ฉ. เมื่อได้รับเงินค่าบริการแต่ละงวด
สำนักงานจัดหางานต้องออกใบเสร็จรับเงินในรูปดิจิทัลหรือเอกสารแก่แรงงานภาคการดูแลสำหรับการจ่ายค่าบริการดังกล่าวในแต่ละงวดตามที่กฎหมายกำหนด

ช.
หากแรงงานภาคการดูแลไม่ได้เดินทางมาถึงอิสราเอลภายในเวลาอันสมควรหลังจากจ่ายค่าบริการงวดแรกไปแล้ว
สำนักงานจัดหางานต้องคืนเงินค่าบริการงวดแรกที่ได้รับไปแล้วแก่แรงงานภาคการดูแล

ซ.
หากแรงงานภาคการดูแลออกจากอิสราเอลอย่างถาวรก่อนจะครบ 18 เดือนนับจากวันที่เดินทางมาถึงอิสราเอลเป็นครั้งแรก
แรงงานภาคการดูแลจะได้รับเงินค่าบริการงวดแรกคืน 60% จากสำนักงานจัดหางานภายใน 30
วันเมื่อสำนักงานจัดหางานได้รับการแจ้งว่า
แรงงานภาคการดูแลได้ออกจากอิสราเอลอย่างถาวรแล้ว

ฌ.
หากแรงงานภาคการดูแลออกจากอิสราเอลอย่างถาวรหลังจากครบ 18 เดือนนับจากวันที่เดินทางมาถึงอิสราเอลเป็นครั้งแรก
แต่ก่อนจะครบ 36
เดือนนับจากวันที่เดินทางมาถึงอิสราเอลเป็นครั้งแรก
แรงงานภาคการดูแลจะได้รับเงินค่าบริการงวดแรกคืน 33% จากสำนักงานจัดหางานภายใน 30
วันเมื่อสำนักงานจัดหางานได้รับการแจ้งว่า
แรงงานภาคการดูแลได้ออกจากอิสราเอลอย่างถาวรแล้ว

ญ. **การเปลี่ยนตัวแทนจัดหางาน** –
หากแรงงานภาคการดูแลจดทะเบียนกับสำนักงานจัดหางานอีกแห่งหนึ่งหลังจากเดินทางมาถึงอิสราเอล
ต่อไปนี้เป็นรายละเอียดในการเปลี่ยนแปลง

1. หลังจากเดินทางมาถึงอิสราเอล

แรงงานภาคการดูแลอาจเลือกที่จะจดทะเบียนกับสำนักงานจัดหางานอีกแห่งหนึ่งโดยเลือกจากรายชื่อของสำนักงานจัดหางานสำหรับแรงงานภาคการดูแลประจำบ้านตามที่มีประกาศล่าสุดในเว็บไซต์ของพีบ้า (PIBA) ในกรณีเช่นนี้
สำนักงานจัดหางานแห่งใหม่จะต้องออกเอกสารยืนยันการให้บริการ (LOC)
ที่มีการลงลายมือชื่อแก่แรงงานภาคการดูแลและให้บริการต่างๆ ตามที่ได้กำหนดไว้ในเอกสารยืนยัน

2.
หากแรงงานภาคการดูแลจดทะเบียนกับสำนักงานจัดหางานอีกแห่งหนึ่งก่อนวันครบกำหนดจ่ายค่าบริการงวดที่ 2 หรืองวดที่ 3
แรงงานภาคการดูแลจะจ่ายค่าบริการงวดที่ 2 หรืองวดที่ 3
แก่สำนักงานจัดหางานอีกแห่งนั้น
ซึ่งแรงงานภาคการดูแลได้จดทะเบียนด้วยในเวลาที่ตรงกับการกำหนดจ่ายค่าบริการแต่ละงวด
และไม่ต้องจ่ายค่าบริการเหล่านี้แก่สำนักงานจัดหางานเดิมอีกต่อไป

ในกรณีที่แรงงานภาคการดูแลจดทะเบียนกับสำนักงานจัดหางานอีกแห่งหนึ่งก่อนเวลา 63
เดือนนับจากวันที่เดินทางมาถึงอิสราเอลเป็นครั้งแรก
สำนักงานจัดหางานอาจโอนเงินค่าบริการที่แรงงานภาคการดูแลจ่ายให้แล้วระหว่างกันเอง
<u>โดยที่ฝ่ายแรงงานภาคการดูแลไม่จำเป็นต้องกระทำการใดๆ</u>
หากมีการโอนค่าบริการระหว่างสำนักงานจัดหางานด้วยกันเช่นนี้แล้ว สำนักงานจัดหางานสุดท้ายซึ่งได้รับเงินค่าบริการงวดแรกจะเป็นผู้รับผิดชอบการคืนเงินตามที่จำเป็นดังกล่าวข้างต้น

หมายเหตุ :
แรงงานต่างชาติภาคการดูแลจะต้องพำนักอยู่กับนายจ้างสูงอายุหรือทุพพลภาพตลอดเวลาที่ทำงานในระหว่างสัปดาห์
การจ้างแรงงานต่างชาติภาคการดูแลโดย
“ไม่ได้จัดให้มีที่พักอยู่กับนายจ้าง”
หรือให้ทำงานไม่เต็มเวลานั้นถือเป็นสิ่งต้องห้าม

ค. แรงงานต่างชาติภาคก่อสร้าง – กฎและข้อจำกัดเฉพาะ

แรงงานต่างชาติที่ทำงานในอุตสาหกรรมก่อสร้างสามารถเปลี่ยนนายจ้างตามราย 3 เดือนเท่านั้น กล่าวคือ เปลี่ยนงานได้ในวันที่ 1 มกราคม หรือ 1 เมษายน หรือ 1 กรกฎาคม หรือ 1 ตุลาคมของทุกปี
หลังจากที่ได้แจ้งให้นายจ้างของตนได้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วเท่านั้น หากแรงงานต้องการเปลี่ยนนายจ้างระหว่างนั้น
เนื่องจากนายจ้างปัจจุบันได้ละเมิดสิทธิของลูกจ้าง
แรงงานสามารถร้องเรียนเพื่อขอย้ายงานได้กับผู้ตรวจการด้านสิทธิแรงงานต่างชาติ กระทรวงแรงงาน
(กรุณาดูข้อมูลการติดต่อได้ในหัวข้อ "การร้องเรียน" ในส่วนหลังของคู่มือฉบับนี้)

แรงงานต่างชาติภาคก่อสร้างที่เดินทางมาประเทศอิสราเอลภายใต้สัญญาจ้างงานที่ทำกับบริษัทจัดหางานที่มีใบอนุญาต
และต้องการเปลี่ยนนายจ้างตามเงื่อนไขที่กำหนดข้างต้น
สามารถเปลี่ยนงานได้
โดยนายจ้างใหม่เป็นบริษัทจัดหางานที่มีใบอนุญาตว่าจ้างแรงงานต่างชาติภาคก่อสร้างเท่านั้น

แรงงานต่างชาติภาคก่อสร้างที่เดินทางมาประเทศอิสราเอลภายใต้สัญญาจ้างงานที่ทำกับผู้รับเหมาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียน
ตามที่ระบุไว้ในวีซ่าและใบอนุญาตจ้างงาน
สามารถเปลี่ยนนายจ้างในกรณีที่นายจ้างใหม่เป็นผู้รับเหมาที่ขึ้นทะเบียนในลักษณะเดียวกันเท่านั้น
และไม่สามารถเปลี่ยนไปทำงานกับนายจ้างที่เป็นบริษัทจัดหางานที่มีใบอนุญาตได้

แรงงานที่ขอเปลี่ยนนายจ้าง ต้องให้นายจ้างใหม่ยื่นเรื่องกับพีบ้า (PIBA)
และจะสามารถเริ่มงานกับนายจ้างคนใหม่ได้หลังจากได้รับอนุญาตจากพีบ้า (PIBA) เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วเท่านั้น
ซึ่งนายจ้างจะได้รับคำอนุญาตจากพีบ้า (PIBA)
และมีหน้าที่แจ้งให้แรงงานทราบ

ทั้งนี้ โดยไม่คำนึงถึงข้อความที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น
ในกรณีที่เป็นข้อยกเว้นที่นายจ้างละเมิดสิทธิของแรงงานต่างชาติภาคก่อสร้างอย่างร้ายแรง
แรงงานภาคก่อสร้างที่ได้รับการจ้างงานโดยผู้รับเหมาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้สามารถยื่นคำร้องเป็นกรณีพิเศษต่อพีบ้า (PIBA)
เพื่อขอเปลี่ยนนายจ้างเป็นบริษัทจัดหาแรงงานก่อสร้างที่มีใบอนุญาต หรือในทางกลับกัน
และหลังจากที่สืบสวนเรื่องที่ร้องเรียนเสร็จแล้ว พีบ้า (PIBA)
จะแจ้งผลการพิจารณาคำร้องให้ทราบอย่างเป็นทางการ

2. วีซ่าและการต่ออายุวีซ่า

ก. ข้อกำหนดทั่วไป

ตามกฎหมายของอิสราเอล
แรงงานต่างชาติได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศอิสราเอลได้
เป็นการชั่วคราวเท่านั้น
หลังจากครบกำหนดสัญญาแล้วแรงงานจะต้องเดินทางออกนอกประเทศโดยทันที
มิฉะนั้นแรงงานอาจถูกควบคุมตัวไว้ที่ศูนย์กักกันและถูกเนรเทศออกนอกประเทศ

วีซ่าทำงานในประเทศอิสราเอล (บี/1)
นั้นออกให้โดยหน่วยงานกงสุลของอิสราเอลในต่างประเทศ
ตามคำร้องที่พีบ้า (PIBA)
ได้รับจากนายจ้างที่มีใบอนุญาตถูกต้องผ่านช่องทางการบริการของสำนักงานจัดหางานอิสราเอลที่ได้รับอนุญาต
หรือเป็นไปตามข้อตกลงทวิภาคีระหว่างประเทศอิสราเอลและประเทศของแรงงานต่างชาติ ตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง
ที่ตรวจสอบและอนุมัติโดยพีบ้า (PIBA)

ชาวต่างชาติที่เข้าประเทศอิสราเอลด้วยวีซ่าประเภทอื่นนอกเหนือจากประเภท บี/1 เช่น วีซ่านักท่องเที่ยวหรือนักเรียน
จะไม่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนวีซ่าเป็นประเภททำงานหรือใบอนุญาตทำงาน หลังจากที่เข้าประเทศอิสราเอลแล้ว

ระยะเวลาสำหรับวีซ่าประเภท บี/1 ที่พีบ้า (PIBA) ออกให้แก่แรงงานต่างชาติมีระยะสูงสุด**ไม่เกิน 1 ปี**
ต่อการอนุญาตแต่ละครั้ง
ดังนั้นแม้ใบอนุญาตของนายจ้างมีระยะเวลานานกว่าระยะเวลาดังกล่าว แต่วีซ่าประเภท บี/1 ที่ออกให้ก็จะมีระยะเวลา**ไม่เกิน 1 ปีต่อการอนุญาตแต่ละครั้ง**

การต่ออายุวีซ่าประเภท บี/1
นี้เป็นไปตามขั้นตอนและดุลยพินิจของพีบ้า (PIBA)
ยกเว้นในกรณีของแรงงานต่างชาติภาคการดูแล
(ดังจะกล่าวต่อไป)
ที่จะไม่มีการต่ออายุวีซ่าออกไปอีกหากครบกำหนด 63 เดือนแล้ว
โดยนับตั้งแต่วันแรกที่แรงงานได้เดินทางเข้าประเทศอิสราเอล

หมายเหตุ: ระยะเวลาที่อนุญาตให้ทำงานในประเทศอิสราเอลนั้นมีระยะเวลาที่ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับประเภท แรงงาน เช่น แรงงานที่ทำงานตามฤดูกาล แรงงานที่ทำงานให้โครงการ และแรงงานที่เข้าประเทศตามข้อตกลงพิเศษ สำหรับกรณีเหล่านี้ ระยะเวลาจะสั้นลงตามเงื่อนไขการเข้าเมืองของแรงงานและขั้นตอนของพีบ้า (PIBA) ที่เกี่ยวข้อง

หลังจากการพิจารณาคดี
แรงงานต่างชาติอาจต้องรับผิดชอบในกรณีที่ถูกเนรเทศออกจากประเทศอิสราเอลหรือไม่ได้ต่ออายุวีซ่า ด้วยสาเหตุต่างๆ ซึ่งรวมถึง
การละเมิดหรือฝ่าฝืนกฎหมายของประเทศ
หรือระเบียบขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง เช่น
การสำแดงข้อมูลการขอวีซ่าเป็นเท็จ
การเข้าประเทศอิสราเอลโดยมีเจตนาล่วงหน้าที่จะหนีจากนายจ้างที่แรงงานลงนามในสัญญาจ้างงานด้วย
การมีหลักฐานพิสูจน์ชัดเจนว่าไม่มีคุณสมบัติที่จะทำงานในภาคที่ตนได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศอิสราเอล
หรือกรณีที่แรงงานมีหรือกรณีที่แรงงานมีบิดา/มารดา
หรือบุตร/ธิดา (นอกเหนือจากพี่น้องร่วมสายโลหิตซึ่งเป็นที่รับรู้)
อยู่ในอิสราเอล นอกจากนี้ หลังจากการพิจารณาคดีพีบ้า (PIBA)
อาจปฏิเสธการออกหรือต่ออายุวีซ่าประเภทบี/1
หรืออาจยกเลิกวีซ่าดังกล่าว
หากพิจารณาจากสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องแล้ว
พบว่าผู้ขอวีซ่าอาจมีความประสงค์ที่จะลงหลักปักฐานอยู่ในประเทศอิสราเอล
หรือตั้งใจที่จะไม่เดินทางออกนอกประเทศอิสราเอลหลังจากที่สิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้พำนักอยู่ของเขาแล้ว

คนงานต่างชาติที่มีวีซ่าและใบอนุญาตทำงานที่ยังไม่ครบกำหนดหมดอายุ
หากประสงค์เดินทางกลับเข้าอิสราเอลอีกครั้งหลังจากออกนอกประเทศเพื่อกลับไปเยี่ยมบ้าน ก่อนเดินทางออกจากอิสราเอล
ต้องติดต่อให้สำนักงานจัดหางาน
(ภาคบริการดูแลและภาคการเกษตร) หรือผู้ว่าจ้าง
รวมถึงผู้ว่าจ้างบริษัทแมนพาวเวอร์ (ภาคการก่อสร้าง)
ดำเนินการขอวีซ่าพิเศษที่เรียกว่า “inter-visa”
เพื่อเดินทางกลับเข้าอิสราเอลตามกฎระเบียบของพีบ้า (PIBA)

โดยคนงานต้องชำระค่า “inter-visa” เป็นเงิน 205เชคเกลอิสราเอล
(ซึ่งเป็นอัตราที่ปรับขึ้นประจำปีตั้งแต่วันที่ 1
มกราคมตามดัชนีค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น)
คนงานต่างชาติที่เดินทางออกนอกอิสราเอลโดยไม่มี “inter-visa”
จะไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางกลับเข้าอิสราเอล

หมายเหตุ การยื่นขอใบอนุญาต “inter-visa”
ต้องผ่านสำนักงานจัดหางานหรือผู้ว่าจ้างรวมถึงผู้ว่าจ้างบริษัทแม
นพาวเวอร์เท่านั้น
แรงงานทุกภาคดังกล่าวข้างต้นโดยทั่วไปไม่สามารถยื่นคำร้องขอ
“inter-visa” ที่สำนักงาน PIBA ได้อีกแล้ว

ข.การขยายระยะเวลาที่อนุญาตให้พำนักในประเทศได้

ระเบียบปฏิบัติของพีบ้า (PIBA)
อนุญาตให้แรงงานต่างชาติบางรายมีระยะเวลาผ่อนผันแบบจำกัด
ซึ่งแรงงานสามารถพำนักอยู่ในประเทศต่อได้
หลังจากที่ทำงานในประเทศอิสราเอลจนครบระยะเวลาสูงสุดตาม
ที่กำหนดในวีซ่าของพวกเขา
เพื่อให้แรงงานได้เตรียมตัวให้พร้อมก่อนเดินทางออกจากประเทศ
อิสราเอล ข้อสำคัญคือ
แรงงานต่างชาติไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในระหว่างระยะเวลาที่
ผ่อนผันให้พำนักอยู่ในประเทศต่อได้ดังกล่าวข้างต้น
และการขยายระยะเวลาให้นี้มีจุดประสงค์เพื่อให้แรงงานได้เตรียม
ตัวให้พร้อมก่อนเดินทางออกจากประเทศอิสราเอลเท่านั้น
รายการต่อไปนี้คือกฎเกี่ยวกับระยะเวลาที่ผ่อนผันให้พำนักอยู่ในป
ระเทศต่อได้สำหรับภาคธุรกิจที่กำหนด

1.แรงงานต่างชาติภาคการเกษตรและพ่อครัวผู้ชำนาญการ -

ระเบียบปฏิบัติของพีบ้า (PIBA)
อนุญาตให้แรงงานต่างชาติในภาคการเกษตร
รวมถึงพ่อครัวผู้ชำนาญการ
ที่ทำงานในประเทศอิสราเอลจนครบระยะเวลาสูงสุดที่กฎหมายอ
นุญาต สามารถพักอาศัยในประเทศต่อได้อีก 60 วัน
นับจากวันสุดท้ายของการจ้างงานที่ถูกกฎหมาย
การขยายระยะเวลานี้มีจุดประสงค์เพื่อให้แรงงานได้เตรียมตัวให้
พร้อมก่อนเดินทางออกจากประเทศอิสราเอล

2.แรงงานต่างชาติภาคการดูแล -

แรงงานต่างชาติภาคภาคการดูแลที่ทำงานจนครบระยะเวลาการจ้า
งงานตามกฎหมายในประเทศอิสราเอลแล้ว
มีระยะเวลาที่ผ่อนผันให้พำนักอยู่ในประเทศต่อได้ 90 วัน
นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจ้างงานตามกฎหมาย
เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเดินทางออกจากประเทศอิสราเอล

3. แรงงานต่างชาติภาคอื่นๆ -

แรงงานต่างชาติภาคอื่นๆ นอกเหนือจากดังกล่าวข้างต้น
ที่มีระบบฝากเงินสมทบ (สำหรับนายจ้างทุกราย)
ที่ทำงานจนครบระยะเวลาการจ้างงานตามกฎหมายในประเทศอิส
ราเอลแล้ว มีระยะเวลาที่ผ่อนผันให้พำนักอยู่ในประเทศต่อได้ 30
วัน นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจ้างงานตามกฎหมาย
เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเดินทางออกจากประเทศอิสราเอล
สาเหตุที่แรงงานต่างชาติภาคอื่นๆ ได้รับระยะเวลาผ่อนผันที่สั้นกว่
า เนื่องจากระบบการฝากเงินสมทบสำหรับแรงงานต่างชาติ
ซึ่งเป็นระบบที่นำมาใช้ปฏิบัติในภาคธุรกิจเหล่านี้
ทำให้แรงงานได้รับเงินที่นายจ้างฝากสมทบเพื่อจ่ายเงินชดเชยกร
ณีเลิกจ้างและเงินบำนาญในครั้งเดียวจากพีบ้า (PIBA)
ในวันที่แรงงานเดินทางออกจากประเทศอิสราเอล
(กรุณาดูรายละเอียดเกี่ยวกับการฝากเงินสำหรับแรงงานต่างชาติได้
ในส่วนหลังของคู่มือฉบับนี้)

หมายเหตุ:
แรงงานต่างชาติพำนักอยู่ในประเทศอิสราเอลอย่างผิดกฎหมาย
ซึ่งรวมถึง
การพำนักอยู่ในประเทศอิสราเอลหลังจากพ้นจากระยะเวลาที่ผ่อน
ผันให้ดังกล่าว ต้องถูกหักเงินจาก
"ยอดเงินฝากสมทบของแรงงานต่างชาติ" ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ
"การยกเลิกสัญญาจ้างงาน" ในส่วนหลังของคู่มือฉบับนี้
และหากแรงงานพำนักอยู่อย่างผิดกฎหมายเกิน 12 เดือน
แรงงานจะถูกยึดยอดเงินฝากสมทบ 75%
พึงระวังผู้ที่สัญญาว่าจะให้ระยะเวลาในการจ้างงานนานๆ
หรืออาชญากรที่ออกวีซ่าหรือหนังสือเดินทางปลอมให้
กรุณาดูรายชื่อของสำนักงานจัดหางานและบริษัทจัดหางานที่ได้รั
บอนุญาตสำหรับแรงงานต่างชาติในภาคธุรกิจต่างๆ
และข้อมูลการติดต่อของพวกเขาได้ที่เว็บไซต์ของพีบ้า (PIBA)

ค.
กฎว่าด้วยข้อจำกัดพิเศษเกี่ยวกับวีซ่าของแรงงานต่างชาติภา
คการดูแล:

1.แรงงานต่างชาติภาคการดูแลที่ตกงาน :

นอกจากกฎ 63 เดือนดังกล่าวแล้ว
แรงงานต่างชาติภาคการดูแลที่ตกงานอาจไม่สามารถลงทะเบียนเ
พื่อทำงานกับนายจ้างสูงอายุหรือทุพพลภาพใหม่ได้อีกหากทำงาน
ครบ 51-63 เดือนแล้ว
โดยนับจากวันที่ได้เดินทางเข้าประเทศอิสราเอลเป็นครั้งแรก
ดังนั้นแรงงานต่างชาติภาคการดูแลที่ตกงานจะต้องเดินทางออกน
อกประเทศอิสราเอลทันทีเมื่อครบกำหนด 51-63 เดือน
นับจากวันที่ได้เดินทางเข้าประเทศ
ยกเว้นในกรณีที่พวกเขาลงทะเบียนผ่านสำนักงานจัดหางานที่ได้รั
บอนุญาตเพื่อทำงานเป็นแรงงานภาคการดูแลนายจ้างสูงอายุหรือทุ
พพลภาพ
แทนแรงงานที่ดูแลนายจ้างประจำที่ลาพักร้อนเพื่อเดินทางไปต่าง
ประเทศ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้

2.การลงทะเบียนทำงานแทนแรงงานภาคการดูแลคนอื่นเป็นการชั่วคราว :

(ระหว่าง 51-63 เดือน หลังจากเดินทางมาถึงประเทศอิสราเอล) - แรงงานภาคการดูแลที่ตกงานที่อยู่ในประเทศอิสราเอลครบ 51 เดือน จะได้รับการยกเว้นเป็นกรณีพิเศษให้อยู่ในประเทศต่อได้อีก 11 เดือน
หากแรงงานประสงค์จะลงทะเบียนทำงานระยะสั้นเพื่อดูแลนายจ้างสูงอายุหรือทุพพลภาพชั่วคราวแทน
แรงงานที่ดูแลนายจ้างประจำในขณะที่ลาพักร้อนเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ ดังนั้นแรงงานที่พำนักอยู่ในประเทศไม่ถึง 63 เดือน นับจากวันแรกที่เดินทางเข้าประเทศอิสราเอล
ซึ่งรวมถึงแรงงานภาคการดูแลที่พำนักอยู่ในประเทศครบ 51 เดือนแล้ว สามารถทำงานเป็นแรงงานทดแทนได้
โดยต้องลงทะเบียนการจ้างงานชั่วคราวกับพีบ้า (PIBA) สำนักงานจัดหางานของพวกเขา
และภายใต้เงื่อนไขที่ว่าแรงงานภาคการดูแลต้องไม่ได้พำนักอยู่ในประเทศเกิน 30 วัน ระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว
โดยที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนทำงานแทนแรงงานภาคการดูแลคนอื่นอย่างถูกกฎหมาย
หากแรงงานต่างชาติภาคการดูแลอยู่ในประเทศอิสราเอลครบ 63 เดือนแล้ว นับจากวันแรกที่เดินทางเข้าประเทศอิสราเอล
แรงงานจะไม่สามารถทำงานในประเทศอิสราเอลได้อีก
แม้ว่าจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่แทนแรงงานท่านอื่นก็ตาม
และแรงงานต้องออกจากประเทศอิสราเอลภายใน 90 วัน
หลังจากการจ้างงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายสิ้นสุดลง
มิฉะนั้นแรงงานอาจได้รับโทษจำคุกและถูกเนรเทศออกนอกประเทศ
นอกเหนือจากเงื่อนไขที่ดังกล่าวข้างต้น
แรงงานภาคการดูแลที่อยู่ในประเทศอิสราเอลยังไม่ครบ 51 เดือน นับจากวันแรกที่เดินทางเข้าประเทศอิสราเอล
สามารถลงทะเบียนเป็นแรงงานทดแทนได้
ผ่านสำนักงานจัดหางาน

3.หน้าที่ในการรายงานต่อสำนักงานจัดหางาน :

แรงงานต่างชาติภาคการดูแลที่สิ้นสุดการจ้างงานกับนายจ้างปัจจุบันด้วยเหตุผลใดก็ตาม
และมีสิทธิ์ที่จะอยู่ในอิสราเอลโดยทำงานกับนายจ้างอื่น
จะต้องรายงานตัวต่อสำนักงานจัดหางานที่ได้ลงทะเบียนไว้ภายใน 7 วันนับจากสิ้นสุดการจ้างงาน
เพื่อรับข้อเสนองานอื่นจากสำนักงานจัดหางาน
แรงงานต่างชาติภาคการดูแลที่ไม่รายงานตัวต่อสำนักงานจัดหางานหรือปฏิเสธข้อเสนอการจัดหางานสามครั้ง
ด้วยสาเหตุที่ไม่สมเหตุสมผล
อาจถูกเรียกตัวไปฟังคำพิจารณาที่สำนักงานพีบ้า (PIBA)
ซึ่งจะตัดสินว่าควรยกเลิกวีซ่าของแรงงานต่างชาติภาคการดูแลหรือไม่ เนื่องจากละเมิดสิทธิพิเศษด้านวีซ่า
หน้าที่ในการรายงานตัวต่อสำนักงานจัดหางานดังกล่าวข้างต้น
จะไม่ทำให้แรงงานต่างชาติภาคการดูแลเสียสิทธิในการลงทะเบียนเพื่อจ้างงานใหม่ภายใต้สำนักงานจัดหางานใหม่

4.แรงงานต่างชาติภาคการดูแลที่ได้รับการจ้างงาน :

กฎระเบียบวีซ่าสำหรับแรงงานต่างชาติภาคการดูแลอาจจะได้รับการผ่อนปรนเป็นกรณีพิเศษ
หากแรงงานได้รับการจ้างงานใหม่อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยนายจ้างที่ทุพพลภาพหรือสูงอายุที่ขอเจาะจงว่าจ้างแรงงานในทันทีเป็นเวลาอย่างน้อย 12 เดือน ก่อนครบกำหนดตามกฎ 63 เดือนดังกล่าว
ในกรณีดังกล่าวนายจ้างผู้สูงอายุหรือทุพพลภาพต้องขออนุญาตจากพีบ้า (PIBA) ผ่านทางสำนักงานจัดหางานที่ขึ้นทะเบียนไว้
เป็นกรณีพิเศษ เพื่อขยายระยะเวลาที่กำหนดไว้ในวีซ่าการเข้าเมือง
และต้องแนบเอกสารแสดงดุลยพินิจทางสังคมสงเคราะห์
หรือทางการแพทย์ตามที่กฎหมายกำหนด
ซึ่งต้องระบุเหตุผลในเอกสารว่า
การไม่ต่อสัญญาจ้างให้แก่แรงงานผู้ดูแลนั้นจะมีผลเสียร้ายแรงต่อต่อนายจ้าง ระยะเวลาสำหรับวีซ่าประเภทบี/1
ของแรงงานต่างชาติภาคการดูแลอาจขยายเพิ่มขึ้นได้ครั้งละหนึ่งปี
ตราบใดที่แรงงานนั้นทำงานกับนายจ้างเดิมต่อไป
แม้ว่าจะครบระยะเวลา 63
เดือนนับจากวันที่แรงงานเดินทางเข้าประเทศอิสราเอลแล้ว
โดยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการอนุมัติคำร้อง
(หรือทำงานกับคู่สมรสของนายจ้างที่เสียชีวิตแล้ว
ถ้าคู่สมรสดังกล่าวมีใบอนุญาตการจ้างแรงงานต่างชาติภาคการดูแลด้วยเช่นกัน
และคู่สมรสพำนักอยู่ในสถานที่อยู่เดียวกันกับนายจ้างที่เสียชีวิตแล้ว
ในระหว่างช่วงระยะเวลาการจ้างงานดั้งเดิม)

5.วีซ่าประเภทพิเศษสำหรับการดูแลผู้พิการร้ายแรง: ทั้งนี้

โดยไม่คำนึงถึงข้อความที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น
ในกรณีที่เฉพาะเจาะจงด้วยเหตุผลทางด้านมนุษยธรรม
แรงงานต่างชาติภาคการดูแลที่พำนักอยู่ในประเทศอย่างน้อย 63 เดือนแล้ว
นับจากวันแรกที่เดินทางเข้าประเทศอิสราเอลด้วยวีซ่าประเภทบี/1
เพื่อทำงานในภาคการดูแล
อาจได้รับการต่ออายุวีซ่าเป็นกรณีพิเศษ
เพื่อให้ทำงานเป็นผู้ดูแลนายจ้างรายใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้พิการร้ายแรงหรือผู้สูงอายุ
ตามดุลพินิจของคณะกรรมการที่ปรึกษาของพีบ้า (PIBA)
เฉพาะผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามตามเงื่อนไขทั้งหมดที่กำหนดไว้เท่านั้นที่จะได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการที่ปรึกษา
และผู้สมัครทุกคนที่ไม่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้จะถูกปฏิเสธในทันที:

1. ผู้พิการร้ายแรงหรือสำนักงานจัดหางานที่เกี่ยวข้องต้องยื่นใบสมัครเพื่อขอวีซ่ากรณีพิเศษเพื่อมนุษยธรรมกับพีบ้า ภายใน 90 วัน
   นับจากวันที่สิ้นสุดการจ้างงานตามกฎหมายของแรงงานต่างชาติภาคการดูแลในประเทศอิสราเอล

(อาจมีการขยายระยะเวลาออกไปได้จำกัด
ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร)

2. การจ้างงานตามกฎหมายครั้งล่าสุดของแรงงานต่างชาติภาคการดูแลได้สิ้นสุดลง
เนื่องจากการเสียชีวิตของนายจ้างรายล่าสุดของเขา
หรือการที่นายจ้างรายล่าสุดย้ายไปอยู่บ้านพักคนชราอย่างถาวร
3. ในระหว่างช่วงระยะเวลาการทำงานตามกฎหมายในประเทศอิสราเอล
แรงงานต่างชาติภาคการดูแลต้องเคยได้รับการจ้างงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายกับนายจ้างอย่างน้อยหนึ่งรายเป็นระยะเวลาอย่างน้อยสองปี
4. พีบ้า (PIBA)
ไม่เคยออกวีซ่ากรณีพิเศษเพื่อมนุษยธรรมให้กับแรงงานต่างชาติภาคการดูแล
สำหรับการดูแลนายจ้างรายอื่น
(ยกเว้นคู่สมรสของนายจ้างปัจจุบัน)
มาก่อนเลยในอดีต
5. ระยะเวลาตั้งแต่แรงงานต่างชาติภาคการดูแลเดินทางเข้าประเทศอิสราเอลเป็นครั้งแรกนับรวมแล้วไม่เกิน 8 ปี

ทั้งนี้ โดยไม่คำนึงถึงข้อความที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น
ถ้าใบสมัครเพื่อขอวีซ่ากรณีพิเศษเพื่อมนุษยธรรมถูกยื่นโดยผู้พิการร้ายแรงที่มีอายุต่ำกว่า 67 ปีบริบูรณ์
ตามที่กฎหมายที่มีผลบังคับใช้ได้บัญญัติไว้ เงื่อนไขในข้อ **ข. ค. และ ง.**
ดังกล่าวข้างต้นจะไม่มีผลบังคับใช้กับแรงงานต่างชาติภาคการดูแลที่มีชื่ออยู่ในใบสมัครดังกล่าว และสำหรับเงื่อนไขในข้อ **จ.**
ระยะเวลาสูงสุดจะเป็น 13 ปี แทนที่จะเป็น 8 ปี

ถ้าใบสมัครเพื่อขอวีซ่ากรณีพิเศษเพื่อมนุษยธรรมถูกปฏิเสธในทันที
หรือถูกปฏิเสธหลังจากผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการที่ปรึกษาแล้ว
แรงงานต่างชาติภาคการดูแลต้องเดินทางออกจากประเทศอิสราเอลภายใน 30 วัน
มิฉะนั้นแรงงานอาจถูกจับกุมและถูกเนรเทศออกนอกประเทศ

3.ภาคธุรกิจที่ได้รับอนุญาตให้จ้างแรงงานต่างชาติ

แรงงานต่างชาติจะได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศอิสราเอลในภาคธุรกิจที่อนุญาตให้มีการจ้างแรงงานต่างชาติเข้าทำงาน เช่น
การดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ทุพพลภาพ
การทำงานแผนกแม่บ้านในโรงแรม อุตสาหกรรม การเกษตร
การก่อสร้างผ่านบริษัทแมนพาวเวอร์
การก่อสร้างที่พนักงานเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทก่อสร้างต่างชาติ
หรือพ่อครัวผู้ชำนาญการด้านอาหารประจำชาติ
หรืองานประเภทอื่นที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
โดยจะมีการระบุภาคธุรกิจที่แรงงานได้รับอนุญาตให้ทำงานไว้ในวีซ่าประเภทบี/1 ของแรงงาน

เมื่อเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศอิสราเอลตามภาคธุรกิจที่ได้รับอนุญาตแล้ว
แรงงานต่างชาติจะไม่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนไปทำงานในภาคอื่น ตัวอย่างเช่น
แรงงานที่เข้าประเทศอิสราเอลเพื่อมาดูแลสุขภาพนายจ้างที่บ้านจะไม่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนนายจ้างเพื่อไปทำงานเป็นพ่อครัวชำนาญการ
หรือแรงงานที่เข้ามาทำงานในฐานะหัวหน้าพ่อครัวชำนาญการจะไม่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนไปทำงานในภาคก่อสร้าง

พึงระวังผู้จัดหางานที่ไร้จรรยาบรรณที่เสนอจะเดินเรื่องให้ท่านเข้าประเทศอิสราเอลเพื่อทำงานในอาชีพที่ไม่เหมาะสมกับท่าน
หรือสัญญาว่าท่านสามารถเปลี่ยนงานได้เมื่อเดินทางเข้าประเทศอิสราเอลแล้ว
กรณีเช่นนั้นอาจทำให้แรงงานถูกส่งตัวกลับประเทศทันที
และมีการดำเนินคดีทั้งทางอาญาและทางแพ่งต่อนายจ้างและสำนักงานจัดหางาน

4. การยึดหนังสือเดินทาง

ตามกฎหมายอิสราเอล ทุกคนต้องพกเอกสารประจำตัว
อย่างเช่นหนังสือเดินทาง ติดตัวอยู่เสมอ

การยึดหนังสือเดินทางของแรงงานไว้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของถือเป็นการกระทำผิดทางอาญา ลูกจ้างซึ่งถูกนายจ้าง
บริษัทแมนพาวเวอร์ สำนักงานจัดหางาน
หรือบุคคลอื่นใดยึดหนังสือเดินทางไว้โดยตนเองไม่ยินยอม
สามารถร้องเรียนได้ที่สถานีตำรวจของอิสราเอล

5.การประกันสุขภาพส่วนบุคคล

การประกันสุขภาพที่ครอบคลุมถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับแรงงานต่างชาติ หากประกันครอบคลุมไม่มากพอ
แรงงานจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์เมื่อไปพบแพทย์หรือเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงได้ อย่างไรก็ตาม
ผู้ที่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาทางการแพทย์อย่างฉุกเฉิน
สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของประเทศอิสราเอลได้โดยไม่มีเงื่อนไข

แต่ทั้งนี้แรงงานอาจต้องจ่ายเพิ่มหากความคุ้มครองในประกันไม่ครอบคลุม

นายจ้างของแรงงานต่างชาติต้องจัดหาการประกันสุขภาพส่วนบุคคลให้กับแรงงานตลอดระยะเวลาที่มีการจ้างงาน
โดยนายจ้างต้องให้เอกสารสรุปสาระสำคัญของความคุ้มครองในกรมธรรม์ให้แก่ลูกจ้างในภาษาที่ลูกจ้างเข้าใจได้ด้วย

การประกันสุขภาพส่วนบุคคลที่ออกให้กับแรงงานต่างชาติโดยปกติมักไม่คุ้มครองสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกัน
และจะไม่คุ้มครองการรักษาเพิ่มเติม

ในกรณีที่ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์เห็นว่าแรงงานจะไม่สามารถกลับมาทำงานได้ หลังจาก 90 วันที่ทำการรักษา ในกรณีดังกล่าว แรงงานต้องเดินทางกลับไปรับการรักษาที่ประเทศบ้านเกิดของตน **ดังนั้น**
จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่แรงงานต่างชาติต้องดำเนินการในขั้นตอนที่จำเป็นทั้งหมด
เพื่อรักษาสิทธิในการรักษาพยาบาลในประเทศบ้านเกิดของตน
ตลอดช่วงระยะเวลาที่เขาทำงานในประเทศอิสราเอล

ถ้าบริษัทประกันปฏิเสธความคุ้มครองในเงื่อนไขบางประการหรือปฏิเสธการรักษาในบางกรณี
แรงงานต่างชาติสามารถอุทธรณ์คำตัดสินนั้นได้
โดยการอุทธรณ์ส่วนใหญ่ต้องยื่นเรื่องภายใน 21 วัน
นับจากวันที่ได้รับจดหมายแจ้งปฏิเสธความคุ้มครองจากบริษัทประกัน
ทั้งนี้แรงงานต่างชาติสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือในกรณีนี้ได้จากองค์กรพัฒนาเอกชน
ตามรายชื่อที่ระบุไว้ในตอนท้ายของคู่มือนี้

6.การประกันสังคม

สถาบันประกันสุขภาพแห่งชาติ (หรือบิตูอาค เลอูมิ ในภาษาฮิบรู)จัดให้มีประกันภัยแก่แรงงานต่างชาติในกรณีบาดเจ็บจากการทำงานหรือการคลอดบุตร
รวมไปถึงการชดเชยค่าจ้างที่ไม่ได้รับและค่าชดเชยการเลิกจ้างในกรณีที่นายจ้างถูกชำบังคับชำระบัญชีเพื่อชำระหนี้สินหรือล้มละลาย

สำหรับกองทุนประกันสุขภาพเอกชนที่กล่าวข้างต้น
ให้ความคุ้มครองกรณีได้รับบาดเจ็บที่ไม่ได้เกิดจากการทำงานเท่านั้น
ลูกจ้างที่ได้รับบาดเจ็บขณะทำงานจะต้องแจ้งเอาประกันกับสถาบันการประกันแห่งชาติ
เพื่อรับการรักษาและค่าชดเชยอันเกิดจากการบาดเจ็บจากการทำงาน

ข้อสำคัญ คือ
แรงงานต่างชาติต้องมีหมายเลขประจำตัวซึ่งนายจ้างได้ยื่นคำร้องขึ้นทะเบียนในชื่อของแรงงานต่อสถาบันการประกันแห่งชาติ
หมายเลขดังกล่าวเป็นสิ่งจำเป็นในกรณีที่ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
หรือการร้องเอาประกันในกรณีการได้รับบาดเจ็บจากการทำงาน

7.ที่พักอาศัย

นายจ้างต้องจัดหาที่พักอันเหมาะสมตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในระเบียบที่เกี่ยวข้องให้กับแรงงานต่างชาติตลอดระยะเวลาที่แรงงานทำงานให้และหลังจากที่ยกเลิกสัญญาจ้างแล้วเป็นระยะเวลาอีกอย่างน้อย 7 วัน

ที่พักดังกล่าวต้องมีสภาพดังนี้ คือ มีพื้นที่นอนอย่างน้อย 4 ตารางเมตรต่อคน พักได้สูงสุดไม่เกิน 6 คนต่อห้อง
ต้องมีตู้และเตียงให้กับแรงงานแต่ละคน
ต้องมีระบบทำความร้อนและระบบระบายอากาศ
มีไฟส่องสว่างและระบบไฟฟ้าที่เหมาะสมในแต่ละห้อง
มีน้ำร้อนและน้ำเย็นในห้องน้ำ ห้องครัวและห้องอาบน้ำ
มีอ่างล้างจาน โต๊ะทำครัวและตู้ เตา ตู้เย็น โต๊ะและเก้าอี้
มีเครื่องซักผ้าสำหรับแรงงาน 6 คน และที่ตับเพลิง
ต้องมีทางเข้าออกพื้นที่พักผ่อน ห้องสุขา และห้องน้ำที่เหมาะสม

ในภาคการดูแล
ที่พักที่สมเหตุสมผลสำหรับแรงงานต่างชาติจะต้องจัดให้อยู่ในบ้านของนายจ้างผู้สูงอายุหรือผู้ทุพพลภาพ

8 .การทำสัญญาจ้างงานเป็นลายลักษณ์อักษร

นายจ้างจะต้องจัดทำสัญญาจ้างงานที่มีการลงนามให้กับลูกจ้างต่างชาติในภาษาที่ลูกจ้างเข้าใจ
โดยต้องมีรายละเอียดว่าด้วยสภาพการจ้างงานอย่างครบถ้วน

สัญญาจ้างงานต้องมีรายละเอียดดังนี้ คือ
ข้อมูลส่วนตัวของนายจ้างและลูกจ้าง รายละเอียดงาน
รายละเอียดค่าแรง โครงสร้างสวัสดิการ เงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
วันจ่ายเงินเดือน รายละเอียดการหักค่าใช้จ่ายจากเงินเดือน
รายละเอียดการจ่ายเงินสมทบในแต่ละกองทุนสวัสดิการต่างๆ
วันที่เริ่มการทำงานและระยะเวลาของสัญญาจ้างงาน
ชั่วโมงการทำงานและวันหยุดพักผ่อนประจำสัปดาห์
รายละเอียดการลาหยุดโดยได้รับค่าแรง
รวมถึงวันหยุดพักผ่อนประจำปี วันหยุดตามเทศกาล
และวันลาป่วย
ตลอดจนรายละเอียดเกี่ยวกับกองทุนประกันสุขภาพ

และที่พักที่จัดให้โดยนายจ้าง
สัญญาจ้างงานจะต้องมีรายละเอียดว่าด้วยข้อมูลติดต่อเพื่อการยื่นคำร้องเรียนต่อผู้ตรวจการด้านสิทธิแรงงานต่างชาติ
กระทรวงแรงงาน

แรงงานต่างชาติที่เข้าประเทศอิสราเอล
ภายใต้ข้อตกลงทวิภาคีระหว่างรัฐบาลอิสราเอลและรัฐบาลของประเทศแรงงาน ได้รับว่าจ้างภายใต้สัญญาจ้างงานมาตรฐาน
ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว
สำหรับสัญญาจ้างงานในภาคการทำงานต่างๆ
ท่านสามารถดูได้ที่:

9.เงินเดือนและโครงสร้างสวัสดิการ

ลูกจ้างที่ทำงานในอิสราเอลมีสิทธิได้ค่าจ้างในอัตราค่าแรงขั้นต่ำ

นอกจากค่าแรงขั้นต่ำซึ่งมีการปรับเปลี่ยนเป็นระยะแล้ว
ลูกจ้างยังได้รับการจ่ายเงินค่าทำงานล่วงเวลา

และค่าเดินทาง
หากแรงงานต้องเดินทางจากบ้านของเขาไปยังสถานที่ทำงาน
(ค่าเดินทางดังกล่าวไม่มีผลบังคับใช้กับภาคการดูแล
เนื่องจากแรงงานต่างชาติภาคการดูแลต้องพำนักอยู่ในบ้านของนายจ้างสูงอายุหรือทุพพลภาพ
ซึ่งเป็นสถานที่ทำงานของพวกเขาอยู่แล้ว)

หลังจากที่ทำงานพ้นปีแรกไปแล้ว
ทุกปีแรงงานทุกคนมีสิทธิได้รับเงินก้อนเพิ่มเติม ซึ่งเรียกว่า
"เงินโบนัส (convalescence pay)"
จากนายจ้างของพวกเขา
ซึ่งคำนวณอัตราตามระยะเวลาที่แรงงานได้ทำงานในสถานประกอบการนั้น

เงินเดือนของแรงงานต่างชาติจะต้องจ่ายโดยการสั่งโอนเข้าบัญชีธนาคารซึ่งเปิดในชื่อของแรงงานต่างชาติผู้นั้นเท่านั้น
ตามที่ระบุไว้ในขั้นตอนของพีบ้า (PIBA)

อย่างไรก็ตาม หากแรงงานยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
และมีการกำหนดเงื่อนไขนี้ไว้ในสัญญาจ้าง
ข้อตกลงร่วมหรือตามวิธีปฏิบัติของสถานประกอบการนั้น
ก็อาจมีการจ่ายเงินเดือนส่วนหนึ่งในรูปแบบของอาหารและเครื่องดื่มในมูลค่าที่เท่าเทียมกันกับที่นายจ้างจัดให้เพื่อการบริโภคในสถานประกอบการ (ไม่รวมเครื่องดื่มที่ทำให้มึนเมา)
ราคาที่กำหนดไว้สำหรับอาหารและเครื่องดื่มนี้จะต้องไม่สูงกว่าราคาในท้องตลาดทั่วไป

รายละเอียดค่าจ้างมีดังต่อไปนี้คือ

1. **ก. ค่าแรงขั้นต่ำ** ค่าแรงขั้นต่ำต่อเดือน
   สำหรับลูกจ้างที่ทำงานเต็มเวลา (สูงสุดไม่เกิน 182
   ชั่วโมงต่อเดือน) คือ **6,443.85**เชคเกลอิสราเอล
   โดยค่าแรงขั้นต่ำต่อชั่วโมงการทำงานคือ **35.4**
   เชคเกลอิสราเอล

   ในกรณีของแรงงานต่างชาติที่ทำงานในภาคธุรกิจหรือสถานประกอบการที่ตกลงจ่ายค่าแรงสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำตามข้อตกลงร่วมหรือในคำสั่งเพิ่มเติม ยกตัวอย่างเช่น
   ในภาคก่อสร้าง
   ค่าแรงที่สูงกว่าและสภาพการจ้างที่ดีกว่าจะมีผลบังคับใช้ว่าจะมีผลบังคับใช้
   ทั้งนี้แรงงานควรจดบันทึกชั่วโมงทำงานในแต่ละวันตลอดจนวันและชั่วโมงหยุดพักของตน

2. **ข. การจ่ายค่าแรงกรณีการทำงานล่วงเวลา**
   ลูกจ้างซึ่งทำงาน 6
   วันต่อสัปดาห์มีสิทธิได้รับค่าแรงเพิ่มนอกเหนือจากค่าแรงขั้นต่ำ หากทำงานมากกว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน
   ส่วนลูกจ้างซึ่งทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
   มีสิทธิได้รับเงินค่าจ้างเพิ่ม หากทำงานเกินวันละ 9 ชั่วโมง
   สำหรับอัตราค่าแรงการทำงานล่วงเวลา
   ลูกจ้างจะได้รับค่าแรงในอัตราร้อยละ 125
   ของค่าจ้างรายชั่วโมงปกติสำหรับสองชั่วโมงแรกของการทำงานแต่ละชั่วโมงที่เพิ่มขึ้นไป
   หลังจากนั้นลูกจ้างจะได้รับค่าแรงในอัตราร้อยละ 150
   ของค่าจ้างรายชั่วโมงปกติ **เมื่อพิจารณาตามกฎหมายระเบียบว่าด้วยค่าล่วงเวลาข้างต้นนี้**
   ไม่สามารถนำไปใช้กับแรงงานภาคการดูแลซึ่งอาศัยอยู่กับนายจ้างที่ทุพพลภาพ/สูงอายุ

3. **ค. ค่าเดินทาง** นอกจากเงินเดือนแล้ว
   ลูกจ้างที่จำเป็นต้องเดินทางไปสถานที่ทำงานมีสิทธิได้รับค่าเดินทางจากนายจ้างสำหรับค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
   จำนวนเงินที่ให้เบิกได้สูงสุด คือ 22.60
   เชคเกลอิสราเอลต่อวัน
   หรือเทียบเท่ากับค่าใช้จ่ายตามมูลค่าบัตรโดยสารหรือตั๋วเดินทางอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีมูลค่าน้อยกว่า
   ในกรณีลูกจ้างที่พักอาศัยในสถานที่ทำงาน
   หรือนายจ้างขับรถพามาทำงานโดยนายจ้างรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ลูกจ้างจะไม่มีสิทธิได้รับเงินส่วนนี้

4. **ง. เงินโบนัส** ลูกจ้างที่ทำงานครบหนึ่งปีมีสิทธิได้รับเงิน
   “โบนัส” (ในภาษาฮีบรู คือ “ไม ฮาฟราห์” (dmai havraah))
   นายจ้างจะจ่ายเงินนี้ปีละครั้ง โดยคำนวณในอัตราวันละ

418 เชคเกลอิสราเอลต่อวันคูณด้วย 5 วันหรือมากกว่า
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนปีการทำงานของแรงงานในสถานประกอบการนั้น ดังอัตราคำนวณต่อไปนี้คือ

- **ครบปีแรกของการทำงาน ให้คำนวณในอัตรา 5 วัน**
- **ครบปีที่สองและปีที่สามของการทำงาน ให้คำนวณในอัตรา 6 วัน**
- **ตั้งแต่ปีที่สี่จนถึงปีที่สิบของการทำงาน ให้คำนวณในอัตรา 7 วัน**

เงินโบนัสจะจ่ายปีละครั้ง ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายนของทุกปี
ยกเว้นกรณีที่นายจ้างและลูกจ้างได้ตกลงเลือกวันชำระเงินอื่นร่วมกัน

จ. วันจ่ายเงินเดือน วันจ่ายเงินเดือน
ลูกจ้างที่ทำงานเป็นรายเดือน
จะได้รับเงินเดือนสำหรับการทำงานในเดือนที่ผ่านมาไม่ช้ากว่าวันที่ 9 ของเดือนปัจจุบัน

10.การหักค่าใช้จ่ายจากเงินเดือน

นายจ้างอาจหักค่าใช้จ่ายจากเงินเดือนของแรงงานต่างชาติ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. การชำระเงินตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย (ภาษีเงินได้และเงินสมทบกองทุนประกันแห่งชาติ)
2. การหักเงินค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่เกินจำนวนที่กำหนดไว้ในระเบียบ (ดังจะได้อธิบายต่อไป)
3. การหักเงินเพื่อชำระส่วนหนึ่งของเบี้ยประกันสุขภาพส่วนบุคคลที่นายจ้างจัดหาให้กับแรงงาน (สูงสุดเท่ากับจำนวนที่กำหนดไว้ในระเบียบ)
4. เงินชำระหนี้ตามที่ลูกจ้างต้องชำระแก่นายจ้าง ในกรณีที่ลูกจ้างลงนามยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร
สำหรับค่าธรรมเนียมและภาษีซึ่งนายจ้างของแรงงานต่างชาติต้องรับผิดชอบตามที่กฎหมายกำหนดไว้นั้นไม่สามารถหักออกจากเงินเดือนของแรงงานได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

ห้ามหักค่าใช้จ่ายอื่นใดจากเงินเดือนของแรงงานนอกจากที่ได้ระบุไว้
(กรุณาดูข้อมูลเกี่ยวกับข้อตกลงการจ่ายเงินเดือนบางส่วนเป็นอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ตามมูลค่าตลาด ซึ่งนายจ้างจัดหาให้ในสถานที่ทำงาน ได้ที่ข้างต้นนี้)

การหักค่าใช้จ่ายที่อนุญาตให้หักได้สูงสุดต่อเดือนสำหรับค่าประกันสุขภาพ ค่าที่พักอาศัยที่เหมาะสมและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหนี้สินต่อนายจ้าง คือหักได้ในอัตราร้อยละ 25 ของเงินเดือนของลูกจ้าง

ทั้งนี้ต้องไม่มีการหักเงินโดยอัตโนมัติและนายจ้างสามารถหักเงินได้ตามค่าใช้จ่ายจริงเท่านั้น
ดังนั้นหากยอดเงินที่อนุญาตให้หักจากเงินเดือนนี้รวมกันแล้วน้อยกว่าร้อยละ 25 ของค่าแรง
นายจ้าง**ก็ไม่สามารถ**หักเงินได้ถึงร้อยละ 25
หากยอดเงินที่อนุญาตให้หักนี้เกินร้อยละ 25 ของเงินเดือน นายจ้างก็ไม่มีสิทธิหักเงินเกิน ร้อยละ 25 ต่อเดือน
ยกเว้นในกรณีที่เป็นการทำงานเดือนสุดท้ายซึ่งต้องมีการหักเงินค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ยินยอมไว้ให้ครบ

นายจ้างที่จ้างแรงงานต่างชาติเข้าทำงานในธุรกิจของตนเองจะต้องให้ใบบันทึกรายละเอียดการจ่ายเงินเดือน
ที่รวมโครงสร้างสวัสดิการ
และค่าใช้จ่ายที่หักจากเงินเดือนในแต่ละเดือนแก่ลูกจ้าง
ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
ผู้ทุพพลภาพ/สูงอายุที่จ้างแรงงานต่างชาติภาคการดูแลในบ้านของเขาไม่จำเป็นต้องออก สลิปเงินเดือนให้กับแรงงานภาคการดูแล

ต่อไปนี้เป็นรายละเอียดว่าด้วยการหักเงินข้างต้น

ภาษีเงินได้ ในการชำระภาษีเงินได้นั้น
นายจ้างจะหักจากเงินเดือนของลูกจ้างและโอนเงินไปยังกรมสรรพากร หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาดูที่เว็บไซต์กรมสรรพากรของอิสราเอล

นายจ้างไม่มีสิทธิหักเงินค่าภาษีหรือค่าธรรมเนียมใดๆ
ที่เป็นความรับผิดชอบของนายจ้าง
จากเงินเดือนของแรงงานต่างชาติและนายจ้างต้องเป็นผู้จ่ายให้รัฐนอกเหนือจากเงินเดือนของลูกจ้าง

กองทุนการประกันแห่งชาติ (หรือในภาษาฮีบรูเรียกว่า “บิตูอาค เลอูมิ” (Bituach Leumi)
ตามวัตถุประสงค์ของการประกันนี้
นายจ้างสามารถหักเงินร้อยละ 0.04 จากรายได้ **7,703**เชคเกลอิสราเอลแรกต่อเดือนของแรงงานต่างชาติ
และสามารถหักเงินร้อยละ 0.87
จากรายได้ที่สูงกว่าจำนวนเงินดังกล่าว
เงินที่หักนี้นายจ้างต้องนำเข้าสมทบสถาบันการประกันแห่งชาติ
จำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นมีการปรับเปลี่ยนใหม่ทุกปี

กฎระเบียบและการหักค่าใช้จ่ายเพิ่มอาจปรับใช้ได้กับแรงงานต่างชาติซึ่งเป็นพลเมืองของประเทศที่ได้ลงนามในสนธิสัญญาว่าด้วยการประกันสังคมกับประเทศอิสราเอล หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อสถาบันการประกันแห่งชาติ

การหักค่าแรงเข้าสมทบกองทุนประกันสุขภาพ

นายจ้างต้องจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพ
โดยนายจ้างสามารถหักเงินนี้จากเงินเดือนของแรงงานต่างชาติได้
ส่วนหนึ่ง

จำนวนเงินที่อนุญาตให้หักได้สูงสุดเป็นไปตามที่ได้ระบุไว้ด้านล่า
งนี้ อนึ่ง
จำนวนเงินนี้มีการปรับเปลี่ยนใหม่ทุกปีตามดัชนีค่าครองชีพที่สูง
ขึ้นตามเกณฑ์ต่อไปนี้:

:

สำหรับลูกจ้างที่ทำงานในภาคการดูแล –
ให้หักเงินลูกจ้างได้สูงสุดไม่เกิน**ครึ่งหนึ่ง**ของเงินที่นายจ้างได้จ่าย
สมทบประกันหรือสูงสุดไม่เกิน **168.80** เชคเกลอิสราเอล
แล้วแต่กรณีใดต่ำกว่า

สำหรับลูกจ้างที่ทำงานในภาคธุรกิจอื่นๆ –
หักเงินได้สูงสุดเท่ากับหนึ่งในสามของเงินที่นายจ้างจ่ายสมทบปร
ะกัน หรือไม่เกิน **147.11** เชคเกลอิสราเอล
แล้วแต่กรณีใดต่ำกว่า

การหักเงินเดือนเพื่อสำหรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่พัก:

แรงงานภาคการเกษตร: สำหรับแรงงานต่างชาติภาคการเกษตร
ให้หักเงินจากเงินเดือนของแรงงานเพื่อชำระค่าที่พัก
รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าไฟ ค่าน้ำ
และภาษีโรงเรือนได้สูงสุดไม่เกิน **648.73**
เชคเกลอิสราเอลต่อเดือน หรือ
ในอัตราที่อาจเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลา

การหักเงินเดือนสำหรับค่าที่พัก -
แรงงานต่างชาติที่ไม่ได้ทำงานในภาคการเกษตร:
สำหรับแรงงานที่ทำงานในภาคการทำงานอื่นนอกเหนือจากภาคก
ารเกษตร
เงื่อนไขเกี่ยวกับการหักเงินเดือนสำหรับที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เ
กี่ยวข้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ในกรณีที่นายจ้าง**ไม่ได้เป็นเจ้าของ**ที่พักที่จัดหาให้แรงงาน
นายจ้างมีสิทธิหักเงินเดือนของแรงงานเพื่อจ่ายค่าที่พัก
ในอัตราที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับบริเวณที่ลูกจ้างอาศัยอยู่ในป
ระเทศ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

อัตราค่าที่พักที่พึงหักจากเงินเดือน ตามบริเวณของที่พัก
(สำหรับแรงงานที่ไม่ได้ทำงานในภาคการเกษตร)

เยรูซาเล็ม: **508.62** เชคเกลอิสราเอล
เทล อาวีฟ : **578.36** เชคเกลอิสราเอล
ไฮฟา : **385.61** เชคเกลอิสราเอล
ภาคกลาง : **385.61** เชคเกลอิสราเอล
ภาคใต้ : **342.80** เชคเกลอิสราเอล
ภาคเหนือ **: 315.41** เชคเกลอิสราเอล

ข้อสำคัญคือ
กรณีนายจ้างเป็นเจ้าของที่พักของแรงงานที่ไม่ได้ทำงานในภาคกา
รเกษตร
จำนวนเงินสูงสุดที่อนุญาตให้นายจ้างสามารถหักเงินเดือนของแร
งงานที่ไม่ได้ทำงานในภาคการเกษตรได้
คือแค่ครึ่งหนึ่งของจำนวนที่ระบุไว้ข้างต้นเท่านั้น
จำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นนี้มีการปรับเปลี่ยนใหม่ทุกปีตามดัชนีค่
าครองชีพที่สูงขึ้น

การหักเงินเดือนสำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องของแรงงาน
ต่างชาติที่ไม่ได้ทำงานในภาคการเกษตร:

นายจ้างสามารถหักเงินจากเงินเดือนของแรงงานต่างชาติแต่ละเดื
อนเพื่อเป็นค่าน้ำ ค่าไฟ และภาษีโรงเรือน ได้ตามอัตราต่อไปนี้
(โดยมีการปรับเปลี่ยนใหม่เป็นระยะๆ
ตามดัชนีค่าครองชีพที่สูงขึ้น):

- แรงงานต่างชาติภาคการดูแล อัตราที่หักได้คือ **94.34**
  เชคเกลอิสราเอล
- แรงงานต่างชาติในภาคธุรกิจอื่นๆ อัตราที่หักได้ **109.80**
  เชคเกลอิสราเอล

11.วันหยุดพักผ่อนประจำสัปดาห์
วันหยุดเทศกาล และวันลาป่วย

ระยะเวลาพักผ่อนประจำสัปดาห์ ตามกฎหมายว่าด้วย
ชั่วโมงทำงานและการพักผ่อน ปี พ.ศ. 2494
แรงงานมีสิทธิได้เวลาพักอย่างน้อย 36 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ซึ่งต้องรวมวันศุกร์ หรือวันเสาร์ หรือวันอาทิตย์

ตามกฎหมายนี้ กฎ 36
ชั่วโมงข้างต้นไม่มีผลบังคับต่อผู้ทำงานการดูแลซึ่งพักอยู่กับนายจ้
างที่ได้กำหนดให้มีวันหยุดพักสัปดาห์ละ 1 วันอย่างน้อย 25
ชั่วโมงต่อเนื่องแล้ว

สิทธิลาหยุดแบบได้รับค่าจ้าง –
แรงงานทุกคนมีสิทธิลาหยุดพักผ่อนโดยได้รับค่าจ้างในแต่ละปี
ตามเกณฑ์ต่อไปนี้ สำหรับแต่ละปีของการทำงานใน 5
ปีแรกของการจ้างงานโดยนายจ้าง
ได้วันลาพักร้อนโดยได้รับค่าจ้าง 16 วัน

- ปีที่ 6 ของการจ้างงานโดยนายจ้าง ได้วันลาพักร้อนโดยได้รับค่าจ้าง 18 วัน
- ปีที่ 7 ของการจ้างงานโดยนายจ้าง ได้วันลาพักร้อนโดยได้รับค่าจ้าง 21 วัน
- ตั้งแต่ปีที่ 8 ของการจ้างงานโดยนายจ้างเป็นต้นไป ได้วันลาพักร้อนโดยได้รับค่าจ้างเพิ่ม เพิ่ม 1 วันสำหรับระยะเวลาการทำงานที่เพิ่มขึ้น 1 ปี โดยรวมสูงสุดแล้วไม่เกิน 28 วันต่อปี

หมายเหตุ: จำนวนวันลาที่กำหนดไว้ข้างต้นนี้ ให้เป็นไปตามปีปฏิทินซึ่งรวมถึงวันหยุดสุดสัปดาห์แต่ไม่รวมวันทำงานจริงดังนั้น แรงงานที่ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ จะได้รับวันหยุดซึ่งได้รับค่าแรงเป็นเวลา 12 วันในระหว่างช่วง 5 ปีแรกของการจ้างงาน ส่วนแรงงานที่ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ จะได้รับวันหยุดซึ่งได้รับค่าแรงเป็นเวลา 14 วันในระหว่างช่วง 5 ปีแรกของการจ้างงาน เป็นต้น

โดยปกติ
แรงงานต้องใช้สิทธิลาพักร้อนก่อนถึงวันสิ้นปีที่ได้รับสิทธิลาพักร้อน อย่างไรก็ตาม
ถ้าแรงงานต้องการเก็บวันลาพักร้อนของเขาไปใช้ในปีถัดไปหรือปีต่อจากนั้น และถ้านายจ้างยินยอม
แรงงานสามารถใช้วันลาพักร้อนแค่ 7 วันในแต่ละปี
และเก็บจำนวนวันที่เหลือไปใช้ในปีต่อไปหรือในปีที่สามถัดจากนั้น

วันหยุดตามหลักศาสนา
แรงงานทุกคนที่ทำงานเป็นลูกจ้างรายเดือน
มีสิทธิหยุดงานในวันสำคัญทางศาสนาโดยได้รับค่าแรงสูงสุด 9 วันต่อปี
ในกรณีที่วันหยุดเหล่านี้ไม่ได้ตรงกับวันหยุดพักผ่อนประจำสัปดาห์
โดยแรงงานมีสิทธิเลือกหยุดในวันสำคัญทางศาสนาที่ตนนับถือหรือวันสำคัญในศาสนาชิว

การลาป่วยแบบได้เงินเดือน
ลูกจ้างมีสิทธิลาป่วยแบบได้เงินเดือนตามระยะเวลาการจ้างงานของพวกเขากับนายจ้างรายปัจจุบัน
ในแต่ละเดือนที่ได้ทำงาน(ในแต่ละเดือนที่ได้ทำงาน แรงงานสามารถลาป่วยได้ 1.5 วัน) และลาป่วยได้สูงสุดไม่เกิน 90 วัน
โดยต้องแสดงใบรับรองแพทย์ซึ่งระบุเหตุจำเป็นในการลาหยุดงาน

สำหรับวันแรกที่เจ็บป่วยนั้นลูกจ้างจะไม่ได้รับค่าจ้าง
แต่วันที่สองและวันที่สามของการป่วย
นายจ้างต้องจ่ายค่าแรงในอัตราครึ่งหนึ่งของค่าแรงเต็มวัน
และนับจากวันที่สี่ของการลาป่วยเป็นต้นไป
กำหนดให้นายจ้างจ่ายเงินค่าแรงในอัตราปกติไปตลอดระยะวันลาที่กำหนดไว้สูงสุด

12.การยกเลิกสัญญาจ้างงาน

ก. การบอกกล่าวล่วงหน้า - ข้อกำหนดทั่วไป:

แรงงานทุกภาคการทำงานยกเว้นภาคการดูแล
ที่ได้รับว่าจ้างเป็นรายเดือนที่ประสงค์จะลาออก
ต้องแจ้งให้นายจ้างทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรตามหลักต่อไปนี้:

- 6 เดือนแรกของการทำงาน
ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในอัตรา 1 วันต่อหนึ่งเดือนทำงาน
- จากเดือนที่เจ็ดถึงสิ้นเดือนที่สิบเอ็ดของการทำงาน
กำหนดให้ลูกจ้างต้องบอกกล่าวล่วงหน้า 6 วันบวกกับอีก 2.5 วันสำหรับแต่ละเดือนที่ทำงานต่อหลังจากเดือนที่หก
- หลังทำงานแล้วหนึ่งปีขึ้นไป ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 1 เดือน

นายจ้างที่ประสงค์จะเลิกจ้างแรงงานต้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้าตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้ข้างต้นเช่นกัน

ลูกจ้างหรือนายจ้างที่ไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้า
จะต้องจ่ายค่าชดเชยให้อีกฝ่ายหนึ่งเป็นจำนวนเท่ากับเงินเดือนปกติซึ่งต้องจ่ายให้กับลูกจ้างระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว

ข. การการบอกกล่าวล่วงหน้า - แรงงานภาคการดูแล

เนื่องจากนายจ้างสูงอายุหรือทุพพลภาพต้องการการดูแลเป็นพิเศษ ตามเงื่อนไขของวีซ่าประเภทบี/1
ที่ออกให้กับแรงงานต่างชาติภาคการดูแล
กำหนดให้**แรงงานภาคการดูแลต้องแจ้งให้นายจ้างทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรในระยะเวลาที่นานกว่าแรงงานในภาคอื่นๆ และห้ามทิ้งนายจ้างก่อนจะสิ้นสุดวันที่กำหนด ยกเว้นในกรณีพิเศษที่ทำให้ไม่สามารถว่าจ้างแรงงานได้ต่อไป**
กรุณาดูรายละเอียดเกี่ยวกับการแจ้งยกเลิกสัญญาจ้างล่วงหน้าสำหรับแรงงานต่างชาติภาคการดูแลในระยะเวลาที่นานกว่าภาคการทำงานอื่นได้ในหัวข้อ
"ข้อกำหนดพิเศษว่าด้วยระยะเวลาการบอกกล่าวล่วงหน้าอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับแรงงานภาคการดูแล" ที่ข้างต้นนี้

การละทิ้งผู้ที่ไม่สามารถช่วยตนเองหรือทุพพลภาพโดยไม่แจ้งล่วงหน้า และ/หรือในกรณีที่ยังหาคนมาช่วยเหลือแทนไม่ได้
ถือเป็นการกระทำผิดทางอาญาและจะต้องถูกดำเนินคดีและ/หรือเนรเทศออกนอกประเทศ

ค. การจ่ายค่าชดเชย (ในภาษาฮีบรูคือ "พิตซูยิม" (pitzuyim)):

ลูกจ้างที่ได้ทำงานกับนายจ้างรายหนึ่งหรือในสถานประกอบการหนึ่งเป็นเวลาหนึ่งปีหรือมากกว่ามีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชย “พิตซูเย พิตูริม (pitzuyei piturim)” หากถูกเลิกจ้าง โดยอัตราค่าชดเชย คือ
ค่าจ้างชดเชยหนึ่งเดือนสำหรับแต่ละปีที่ทำงานให้กับนายจ้างหรือสถานประกอบการนั้น
แรงงานที่ตกงานหลังจากทำงานครบปีแรกเนื่องจากการเสียชีวิตหรือการล้มละลายของนายจ้างหรือปัญหาสภาพคล่องของห้างร้านบริษัท ก็มีสิทธิได้รับค่าชดเชยเช่นเดียวกันกับกรณีข้างต้น

ระเบียบเพิ่มเติมทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับเงินบำนาญนั้นมีผลบังคับใช้กับนายจ้างชาวอิสราเอลทุกคน สำหรับข้อมูล

ควรติดต่อกระทรวงแรงงานที่เว็บไซต์

https://www.gov.il/en/departments/labor/govil-landing-page.

ง. การฝากเงินสมทบสำหรับแรงงานต่างชาติ:

นายจ้างต้องจ่ายเงินค่าชดเชยกรณีเลิกจ้าง กองทุนบำนาญ เงินสนับสนุนการศึกษาต่อเนื่อง ฯลฯ (ซึ่งต่อไปในที่นี้จะเรียกว่า "การจ่ายเงินตามสภาพการจ้างงานของนายจ้าง")
ให้แก่แรงงานต่างชาติภาคก่อสร้าง พนักงานโรงแรม พนักงานร้านอาหาร
(ไม่รวมพ่อครัวผู้ชำนาญการด้านอาหารประจำชาติ)
แรงงานต่างชาติที่ได้รับการว่าจ้างในภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้าและภาคบริการ ภาคการดูแลระยะยาว
หรือได้รับการว่าจ้างให้ทำงานในโครงการที่ต้องใช้เทคโนโลยีที่เฉพาะเจาะจง

นายจ้างต้องฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในชื่อของแรงงานแต่ละคน ซึ่งดูแลโดยพีบ้า (PIBA)
บริษัทในภาคการดูแลต้องฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในชื่อของแรงงานแต่ละคนด้วยเช่นกัน

จำนวนเงินที่นายจ้างแต่ละรายต้องฝากเข้าบัญชีของแรงงานเป็นรายเดือนจะคิดคำนวณจากจำนวนเงินที่นายจ้างต้องจ่ายตามสภาพการจ้างงานของนายจ้างดังที่ระบุไว้ข้างต้น
หรือตามข้อตกลงที่นายจ้างทำร่วมกับแรงงาน หรือคำสั่งเพิ่มเติม
หรืออัตราใดอัตราหนึ่งที่สูงกว่า หากระบุไว้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำในปัจจุบันที่นายจ้างต้องฝากเข้าบัญชีของแรงงานต่างชาติ ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 12.5
ของเงินเดือนประจำของแรงงานที่ทำงานเต็มเวลา อนึ่ง
สำหรับเดือนแรกและเดือนสุดท้ายในการทำงานของแรงงานต่างชาติ
นายจ้างสามารถฝากเงินโดยคิดคำนวณตามสัดส่วนของจำนวนวันทำงานของแรงงานต่างชาติในเดือนแรกและเดือนสุดท้ายของการจ้างงาน

การฝากเงินของนายจ้างเข้าบัญชีของแรงงานต่างชาติถือเป็นอันสิ้นสุด และเกินจากเงินเดือนของลูกจ้าง
และนายจ้างไม่สามารถหักเงินเดือนของลูกจ้างเพื่อสมทบจำนวนเงินดังกล่าวได้ แรงงานต่างชาติจะได้รับเงินที่สมทบเต็มจำนวน
ในบัญชีเงินฝากสมทบ ซึ่งรวมดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นเป็นระยะๆ
และหักค่าธรรมเนียมของธนาคารและภาษีในอัตราร้อยละ 15
ออกจากประเทศอิสราเอลอย่างถูกกฎหมายโดยถาวร
แรงงานอาจได้รับเงินเป็นเงินสกุลดอลลาร์หรือสกุลยูโรที่ธนาคารในสนามบินอิสราเอล หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง
หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง
(ในกรณีแรงงานหรือนายจ้างยื่นคำร้องดังกล่าวกับพีบ้า (PIBA)
เป็นเวลาอย่างน้อย 10 วันทำการก่อนวันเดินทางออกจากประเทศ)
หรือรับเป็นเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารของแรงงานที่เปิดในประเทศของแรงงาน ในเวลา 30 วันทำการนับจากวันที่ยื่นคำร้อง

หลังจากแรงงานได้รับเงินฝากสมทบดังกล่าวข้างต้นแล้ว อาจจะจะไม่กลับมาทำงานที่ประเทศอิสราเอลอีก

หากแรงงานไม่ออกจากประเทศอิสราเอลเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่สามารถพำนักอยู่ในประเทศอิสราเอลได้ พีบ้า (PIBA)
จะหักเงินสมทบของแรงงานในแต่ละเดือนที่แรงงานอยู่เกินระยะเวลาที่กำหนด ตามจำนวนที่ระบุด้านล่าง
และหากแรงงานอยู่เกินระยะเวลาที่อนุญาตตามกฎหมายเกิน 12 เดือน แรงงานจะถูกยึดเงินสะสม 75% ของทั้งหมด

เปอร์เซ็นต์การหักเงิน(จาก 75% ของทั้งหมด)	**ระยะเวลาการพำนักเกินกำหนดที่ผิดกฎหมาย**
5%	ในระหว่างเดือนที่ **1** ถึงเดือนที่ **2**
20%	ในระหว่างเดือนที่ **2** ถึงเดือนที่ **3**
25%	ในระหว่างเดือนที่ **3** ถึง เดือนที่ **4**
30%	ในระหว่างเดือนที่ **4** ถึง เดือนที่ **5**
35%	ในระหว่างเดือนที่ **5** ถึง เดือนที่ **6**
40%	ในระหว่างเดือนที่ **6** ถึง เดือนที่ **7**
50%	ในระหว่างเดือนที่ **7** ถึง เดือนที่ **8**
60%	ในระหว่างเดือนที่ **8** ถึง เดือนที่ **9**
70%	ในระหว่างเดือนที่ **9** ถึง เดือนที่ **10**

80%	ในระหว่างเดือนที่ 10 ถึง เดือนที่ 11
90%	ในระหว่างเดือนที่ 11 ถึง เดือนที่ 12
100%	เกินระยะเวลาที่กำหนด 12 เดือน

PIBA
อาจละเว้นการหักบางส่วนหรือทั้งหมดของเงินฝากสมบทในกรณีที่แรงงานต่างชาติพิสูจน์ได้ว่า
พำนักอยู่ในอิสราเอลเกินระยะเวลาที่กำหนดอย่างผิดกฎหมายเนื่องจากเป็นการกระทำที่ผิดพลาดโดยสุจริต
หรือมีเหตุผลอื่นอันชอบธรรม
แรงงานผู้นั้นอาจอธิบายถึงสถานการณ์ที่ต้องพำนักเกินระยะเวลาที่กำหนดและยื่นขอละเว้นการหักเงินสมทบโดยการกรอกคำร้องส่งถึง PIBA ตามที่อยู่อีเมล Pikdonot@sa.piba.gov.il ภายในระยะเวลา 3 ปีนับจากวันที่ครบกำหนดต้องออกจากอิสราเอล

หากคำร้องดังกล่าวถูกปฏิเสธ
แรงงานผู้นั้นอาจยื่นคำอุทธรณ์ต่อ PIBA
ทางอีเมลข้างต้นภายใน 21 วัน
และหากคำอุทธรณ์ดังกล่าวถูกปฏิเสธ
แรงงานผู้นั้นอาจยื่นคำอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์เยรูซาเล็มภายใน 45 วัน

แรงงานต่างชาติที่มีเงินฝากสามารถดูยอดเงินฝากรายเดือนที่เข้าบัญชีของพวกเขา
และยอดคงเหลือปัจจุบันของบัญชีของพวกเขาตามบันทึกข้อมูลของพีบ้า (PIBA) โดยค้นหา “Online information for foreign workers and their employers"
(ข้อมูลออนไลน์สำหรับแรงงานต่างชาติและนายจ้างของพวกเขา)
บนเว็บไซต์ของพีบ้า (PIBA) จากนั้น ให้คลิกปุ่มสีฟ้า "get info"
(รับข้อมูล) บนเว็บไซต์นั้น แล้วเลือกตัวเลือก "foreign workers"
(แรงงานต่างชาติ) และกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องในแบบฟอร์ม
"Information – foreign workers" (ข้อมูล – แรงงานต่างชาติ)
ที่เปิดขึ้นมาบนหน้าจอ สุดท้าย ให้คลิกปุ่ม "view information"
(ดูข้อมูล)

รายละเอียดขั้นตอนการฝากเงินเป็นภาษาอังกฤษ
หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพการจ้างงาน
และคำแนะนำเกี่ยวกับการจ่ายเงินตามสภาพการจ้างงานของนายจ้างให้กับแรงงานต่างชาติในภาคธุรกิจอื่นๆ
กรุณาดูที่เว็บไซต์ของกระทรวงแรงงานที่ :
https://www.gov.il/en/departments/labor/govil-landing-page

13.การร้องเรียน

นายจ้างที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่มีผลบังคับใช้ภายใต้กฎหมายแรงงาน
รวมถึงนายจ้างที่ไม่ได้จ่ายค่าแรงแก่แรงงานต่างชาติตามมาตรฐานค่าแรงขั้นต่ำ
หรือนายจ้างที่หักเงินจากเงินเดือนของแรงงานสูงเกินกว่าที่ได้รับอนุญาต
หรือไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างว่าด้วยเรื่องสัญญาจ้างงาน ที่พัก การประกันสุขภาพ
หรือการจัดทำสลิปเงินเดือนโดยรายละเอียด
หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบอกกล่าวล่วงหน้า
ต้องรับโทษทางแพ่งและทางอาญา ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้
แรงงานที่นายจ้างไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดข้างต้น
หรือต้องการร้องเรียนการฝ่าฝืนสภาพการจ้างงานตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย
สามารถร้องเรียนกับผู้ตรวจการด้านสิทธิแรงงานต่างชาติ กระทรวงแรงงาน ได้ทางหมายเลขโทรศัพท์: 074-7696161 หรือโดยการส่งข้อความตัวอักษรมาที่: 0506-290758 หรือทางอีเมล: foreignr@labor.gov.il
นอกจากนี้
แรงงานยังสามารถร้องเรียนต่อผู้ตรวจการผ่านทางแบบฟอร์มออนไลน์ บนเว็บไซต์ของกระทรวงแรงงาน ได้ที่:
www.molsa.gov.il

กฎหมายห้ามไม่ให้นายจ้างเลิกจ้าง ลดเงินเดือน หรือ
เปลี่ยนสภาพการจ้างของลูกจ้าง เนื่องจากถูกลูกจ้างร้องเรียน
หรือถูกกล่าวหาว่าทำผิดกฎหมาย
หรือเนื่องจากการที่ลูกจ้างช่วยลูกจ้างคนอื่นยื่นเรื่องร้องเรียน
หรือกล่าวหานายจ้างโดยสุจริต
นายจ้างที่กระทำต่อแรงงานต่างชาติดังกล่าวข้างต้น
ถือว่ามีความผิดทางอาญา ซึ่งสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนได้
จะมีผลทำให้นายจ้างถูกดำเนินคดีตามที่ระบุไว้ข้างต้น

นอกจากนี้ แรงงานต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศอิสราเอล
สามารถติดต่อศูนย์บริการทางโทรศัพท์ของพีบ้า (PIBA)
เพื่อขอรับข้อมูลหรือร้องเรียนนายจ้างหรือสำนักงานจัดหางาน
หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการทางโทรศัพท์คือ: 1-700-707-889
หรือเข้าไปที่ลิงก์
https://cimihotline.formtitan.com/englishcomplaints#/
เพื่อกรอกแบบฟอร์มส่งคำถามหรือข้อร้องเรียนทางออนไลน์

14.การคุกคามทางเพศ

นายจ้างหรือบุคคลใดๆ
ที่คุกคามทางเพศต่อลูกจ้างให้ถือเป็นการกระทำผิดทางอาญา
หากท่านพบเห็นการคุกคามทางเพศใดๆ
ขอให้ท่านแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ
สำหรับการดูแลภาวะทางอารมณ์
ท่านสามารถติดต่อไปยังสายด่วนช่วยเหลือผู้ถูกคุกคามทางเพศ
(Hotline for Victims of Sexual Assault)
ได้ที่หมายเลข: *1202 (สำหรับผู้หญิง) หรือ *1203 (สำหรับผู้ชาย)

15.การใช้แรงงานทาสและการค้ามนุษย์

การใช้แรงงานทาสและการค้ามนุษย์

หากท่านได้รับการจ้างงานให้ทำงานในสภาพที่เลวร้าย
หรือไม่เคารพเสรีภาพเบื้องต้นหรือสภาพตามสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน
ท่านอาจตกเป็นเหยื่อของการใช้แรงงานทาสหรือการค้ามนุษย์
ผู้ตกเป็นเหยื่อจากอาชญากรรมดังกล่าวสามารถขอรับความช่วยเหลือทางกฎหมายได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจากหน่วยงานให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย กระทรวงยุติธรรมได้ทางอีเมล
combattrafficking@justice.gov.il.

16.ข้อมูลการติดต่อทั่วไป

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน

ตำรวจ: 100

รถพยาบาล: 101

ดับเพลิง: 102

องค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิทธิแรงงาน:

Kav La'Oved (คาฟลาโอเวด)
เมืองเทลอาวีฟ : HaNegev 8, ชั้น 3
โทรศัพท์ : 03-6883537

เมืองไฮฟา :
18 Herzl St. (Beit Hakranot), ชั้น 2 , ห้อง 224, Haifa 33121
โทรศัพท์ : 04-8643350

เว็บไซต์: kavlaoved.org.il

องค์กร Physicians for Human Rights
(ประเทศอิสราเอล)
คลินิครักษาฟรี
ให้คำแนะนำและเป็นตัวแทนเรื่องสิทธิทางสุขภาพและการประกันสุขภาพ
เวลาทำการ
วันอาทิตย์ วันอังคาร และวันพุธ
เวลา 15:00 น.
โทรศัพท์ : 03-5133100
คลินิกที่เปิด
4 Baruch Sapir St. Jaffa-Tel Avivเว็บไซต์:

phr.org.il

สายด่วนฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ถูกคุกคามทางเพศ (Hotline for Victims of Sexual Assault)
สำหรับผู้หญิง: 1202 - ภาษาอาหรับ: 04-6566813
สำหรับผู้ชาย : 1203
WhatsApp: 052-8361202

สถานฑูต

นอกจากนี้
ท่านยังสามารถติดต่อสถานฑูตของท่านในประเทศอิสราเอลได้ด้วย หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาดูที่เว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศ
www.mfa.gov.il

ศูนย์บริการทางโทรศัพท์ของพีบ้า (PIBA): 1-700-707-889
ศูนย์บริการทางโทรศัพท์ให้บริการตอบคำถามและรับเรื่องร้องเรียนจากแรงงานต่างชาติที่เข้าประเทศอิสราเอล
ส่งแบบฟอร์มสอบถามหรือร้องเรียนได้ที่:
https://cimihotline.formtitan.com/englishcomplaints#/

สถาบันการประกันแห่งชาติ

(Bituach Leumi – Social Security)
ศูนย์บริการข้อมูลแห่งชาติ หมายเลขโทรศัพท์: *6050, 04-8812345

ศูนย์ให้บริการและข้อมูลแห่งชาติพีบ้า **(PIBA National Service and Information Centre) –**
โทรศัพท์ : *3450 หรือ 074-7083450
เว็บไซต์: www.piba.gov.il
ส่งแบบฟอร์มสอบถามออนไลน์: https://govforms.gov.il/mw/forms/PniyaToMeyda@piba.gov.il

หน่วยเงินฝากสบทบของพีบ้า (Deposits Unit of PIBA) – Pikdonot@sa.piba.gov.il - -
หมายเลขโทรศัพท์: 074-7085060

ข้อมูลออนไลน์เกี่ยวกับสถานะและการฝากเงินของแรงงาน: https://www.gov.il/en/service/foreign_workers_data_files

ท่านสามารถเข้าไปอ่านคู่มือสิทธิแรงงานต่างชาติฉบับแก้ไขล่าสุดได้ที่เว็บไซต์ของ PIBA: www.piba.gov.il